AP00 APOSTASÍA · TEXTOS TEMPRANOS

Resumen en español

¿Qué dicen los textos tempranos sobre matar al apóstata del islam?

Comprobado en las páginas originales (Shamela, hadithunlocked, Wikisource, tafsir en línea, PDF); con 8 agentes de búsqueda cuyos hallazgos revisé yo.

الردة

Sí: hay textos tempranos y abundantes. Tres bloques: (1) **hadices**: «Quien cambie su religión, matadlo» (Ibn Abbas, Bujari 6922 y 3017, Tirmidhi 1458) y «no es lícita la sangre de un musulmán salvo por una de tres… el que deja su religión» (Ibn Masʿud en Bujari 6878 y Muslim 1676; ʿUthman en Abu Dawud 4502); (2) **casos y prácticas de los Compañeros**: Muʿadh y Abu Musa en Yemen (Bujari 6923), ʿAli y Mustawrid, ʿUmar a ʿAmr ibn al-ʿAs, Ibn Masʿud e Ibn al-Nawwaha; y (3) **juristas** desde el siglo II H (Malik, al-Shafiʿi, la escuela hanafí con al-Sarakhsi, Ibn ʿAbd al-Barr, al-Qurtubi, Ibn Taymiyya). **Pero no es un bloque sin matices**: casi todos piden primero el arrepentimiento; los hanafíes no matan a las mujeres; los hanafíes razonan la pena como «repeler el combate», no como castigo por creer; el Corán, según al-Tabari y al-Qurtubi, no fija una pena mundana; hay un caso contrario (el ansari de 3:86 es aceptado); y varios relatos tienen cadena débil según sus editores.

1 · Los textos que respaldan la pena (por orden de antigüedad aproximada)

FUENTE	QUÉ DICE	TIPO	TARJETA
Bujari 6922 y 3017 (256 H) · Ibn Abbas, vía ʿIkrima	«Quien cambie su religión, matadlo»; Ibn Abbas objeta a ʿAli que queme a los zanadiqa («los habría matado»)	**Hadiz (palabra del Profeta)**	AP01, AP02
Tirmidhi 1458 (279 H)	Misma historia; ʿAli: «Ibn Abbas ha dicho la verdad»; «la práctica entre la gente del conocimiento es esta»	**Hadiz + práctica de los sabios**	AP05
Bujari 6878 · Muslim 1676 · Ibn Masʿud	«No es lícita la sangre de un musulmán… salvo por una de tres: la vida por la vida, el casado adúltero y el que deja su religión / se aparta de la comunidad»	**Hadiz (sangre lícita)**	AP03, AP04
Abu Dawud 4502 · ʿUthman · al-Shafiʿi	«…incredulidad tras el islam, o adulterio tras estar casado, o matar a una persona»	**Hadiz (sangre lícita)**	AP06, AP12
Bujari 6923 · Muʿadh y Abu Musa	«No me siento hasta que sea ejecutado: dictamen de Dios y de Su Mensajero» (judío convertido que vuelve al judaísmo)	**Caso de un Compañero**	AP07
Abu Dawud 4356 e Ibn Abi Shayba 30930	El mismo caso con plazo de arrepentimiento: veinte noches / dos meses, y luego se le corta la cabeza	**Caso (con matiz)**	AP08
Ibn Abi Shayba (235 H): ʿUmar, ʿAli, ʿAmr	Pedir el arrepentimiento (tres veces / tres días) y matar al que no se arrepiente; ʿAli mata a Mustawrid al-ʿIjli	**Prácticas de Compañeros (cadenas débiles/cortadas según el editor)**	AP09, AP10
Abu Dawud 4359 y 2762	El Profeta lamenta que nadie matara a Ibn Abi Sarh antes de aceptarle la lealtad; Ibn Masʿud ejecuta a Ibn al-Nawwaha (seguidor de Musaylima)	**Casos tempranos (con matices)**	AP11
Malik (179 H) según Ibn ʿAbd al-Barr (463 H)	«Quien cambie su religión, cortadle el cuello»; zanadiqa se matan sin plazo; apóstata declarado: arrepentimiento y luego muerte	**Jurista fundador**	AP13, AP14
al-Shafiʿi (204 H), al-Umm	«Incredulidad tras la fe» hace lícita la sangre; no se puede rescatar, perdonar ni dejar al apóstata «hasta que se haga musulmán o sea muerto»	**Jurista fundador**	AP12
al-Sarakhsi (c. 483 H), hanafí	Se ofrece el islam y, si no acepta, se mata en el acto (o tres días); fundamento: Corán 48:16, el hadiz y la práctica de ʿAli, Ibn Masʿud y Muʿadh	**Jurista (regla de escuela)**	AP15
al-Qurtubi (671 H) sobre 2:217	Resumen de posiciones; el hadiz de las tres causas «abarca a todo el que cometa incredulidad tras su fe, y es lo más válido»	**Comentario coránico**	AP19
Ibn Taymiyya (728 H), al-Sarim al-maslul	Defiende que se mata sin pedir arrepentimiento; argumenta con Ibn Abi Sarh, Miqyas e Ibn Jatal «que eran apóstatas»	**Jurista (posición propia)**	AP17
Peters y De Vries (1976-77)	«La pena establecida para la apostasía es la pena de muerte» (doctrina clásica), con excepciones	**Estudio académico (secundaria)**	AP22

Colores de la columna «Tipo»: verde = el texto lo dice con claridad · ocre = con matiz o cadena discutida.

Lo que los mismos textos matizan, discuten o contradicen

Si se cita el texto que respalda la pena, hay que citar también sus condiciones; cada fila remite a una tarjeta.

مواقف

2 · Matices, disidencia y contrarios que hay que decir a la vez

TEMA	QUÉ DICEN LAS FUENTES	RESULTADO	TARJETA
¿Se pide arrepentimiento antes?	La mayoría: sí (Malik y Ahmad: tres días; al-Shafiʿi, dos dichos). ʿUbayd ibn ʿUmayr y Tawus, y lo que defiende Ibn Taymiyya: no hace falta. Plazos citados: una hora, tres días, veinte noches, un mes, dos meses, cien veces.	Varía	AP08, AP17, AP19
¿Se mata a las mujeres?	Malik, al-Awzaʿi, al-Shafiʿi y al-Layth: sí. Hanafíes (al-Thawri, Abu Hanifa): no, se las encarcela (con el hadiz de Ibn Abbas «no se mata a las mujeres»; el editor de Ibn Abi Shayba lo califica de débil: AP23).	Dividido	AP05, AP16, AP19, AP22, AP23
¿Es castigo por creer?	Hanafíes: «matar no es retribución por la apostasía... se debe por la persistencia en la incredulidad... para repeler el combate»; la retribución de la incredulidad va al más allá. Ibn Taymiyya: «el que deja su religión, el que se separa de la comunidad» puede explicarse por el combatiente.	Lectura alternativa clásica	AP16, AP18
¿Alcanza al dhimmi que cambia de religión?	No: «el conjunto de los sabios»: quien pasa del judaísmo al cristianismo, siendo dhimmi, no es muerto (la pena es para quien sale del islam).	Acotado	AP14
¿Qué dice el Corán?	Al-Tabari: el ansari que apostató y preguntó si había arrepentimiento fue aceptado al arrepentirse (3:86); en 4:137, el arrepentimiento se acepta cada vez y «su islam protege su sangre». Al-Qurtubi: 2:217 solo habla de que sus obras se pierden; la pena sale de los hadices.	En contra (matiz)	AP19, AP20, AP21
Calidad de las cadenas	Los editores de Ibn Abi Shayba califican de «débiles» o «cortadas» los relatos de ʿUmar (30925), ʿAli (30926), Muʿadh (30930) y ʿUmar a ʿAmr (34937); los de Mustawrid (34960) y Ibn Masʿud-Ibn al-Nawwaha, «ṣaḥīḥ». El hadiz base es de un solo Compañero por un solo transmisor (Ibn Abbas–ʿIkrima).	Matiz	AP08–AP10, AP01–AP02
Disidencia clásica	Ibrahim al-Nakhaʿi: «cada vez que apostata» (al-Tabari 4:137); Peters y De Vries recogen una «opinión aislada» suya de pedirle arrepentimiento siempre; los modernistas (ʿAbduh, Rida, Shaltut) la leen como pena solo al apóstata hostil.	Minoritaria / moderna	AP21, AP22

Qué se comprobó y no salió, qué no se pudo leer, y qué no se puede afirmar

Los resultados negativos importan: dicen hasta dónde llega la afirmación.

حدود

PISTAS QUE SE COMPROBARON Y NO SALIERON COMO SE ESPERABA

- **«من رجع عن دينه فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه»** (hadiz de Muʿadh con esas palabras): no se halló tal cual en ninguna página leída. Lo más cercano, según mis agentes y sin que yo lo haya leído: una versión de Muʿadh que cita Ibn Hajar («أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه...»), y el relato de ʿUmar a ʿAmr (AP10, cadena «cortada» según el editor).
- **Bujari 6878** dice «والمارق من الدين التارك الجماعة»; la fórmula «التارك لدينه المفارق للجماعة» es la de Muslim 1676 y Abu Dawud 4352 (AP03, AP04).
- **ʿUkl y ʿUrayna**: solo Bujari 6802 usa «فارتدوا» (palabra del narrador); en 233 y 4192 no aparece «ارتد» (según mi agente Z1; no capturado). Según mi agente, al-Tahawi lo lee como ḥirāba.
- **Musaylima**: el hadiz de los enviados (Abu Dawud 2761) lo narra Nuʿaym ibn Masʿud, no Ibn Masʿud; el caso de Ibn Masʿud e Ibn al-Nawwaha es Abu Dawud 2762 (AP11).
- **Ibn Hazm** (al-Muhalla 12/163 de Shamela): en esa página trata el caso del hombre que reprochó al Profeta y concluye «la obligación de matar al apóstata», pero su capítulo propio sobre el apóstata no lo he localizado; no lo uso.
- **Ijmāʿ**: al-Shafiʿi dice «no discreparon los musulmanes» sobre rescatar o perdonar al apóstata (AP12); Ibn ʿAbd al-Barr, «no hay desacuerdo» sobre el dhimmi (AP14). La frase de Ibn Qudama («أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد») la vi solo en un escaneo OCR ilegible en el verbo y no la uso; la de Ibn al-Mundhir no se alcanzó.
- **Fuentes que no pude leer**: el Muwatta' mismo, ʿAbd al-Razzaq, Saʿid ibn Mansur, la Mudawwana, Ibn Rushd, al-Khiraqi, Ibn al-Qayyim (Ahkam ahl al-dhimma) y las versiones tempranas de Sayf ibn ʿUmar sobre la ridda (fuente muy criticada: no la uso).

LO QUE NO SE PUEDE AFIRMAR

- **«El islam manda matar a cualquiera que cambie de religión.»** Demasiado simple: los textos hablan de quien sale del islam, piden en su mayoría el arrepentimiento y no alcanzan al dhimmi que cambia entre religiones (AP14).
- **«Hay unanimidad entre los musulmanes.»** No: los hanafíes no matan a las mujeres, hay quien no pide arrepentimiento y quien lo pide siempre, y los modernistas leen la pena como contra el apóstata hostil (AP19, AP22).
- **«El Corán lo ordena.»** Ningún comentarista citado (al-Tabari, al-Qurtubi) lo deduce de 2:217, 3:86 o 4:137; al-Sarakhsi invoca 48:16 diciendo «se dijo...» (AP15).
- **«El Profeta mató a los apóstatas.»** Los textos capturados no lo muestran tan limpio: Ibn Abi Sarh es perdonado (AP11); Muʿadh y los Compañeros son quienes ejecutan (AP07–AP11); el hadiz de las tres causas dice «sangre lícita», no «mátese» (AP03–AP04).
- **«Estos textos prueban que hoy se aplica la pena.»** Eso es otra cuestión: son textos de doctrina clásica; Peters y De Vries (1976-77) escriben que «la apostasía ya no cae bajo el derecho penal» y que la cuestión sigue debatiéndose (AP22).

AP01 HADIZ · BUJARI 6922 · IBN ABBAS

Texto original en árabe

Bujari 6922: «Quien cambie su religión, matadlo» (Ibn Abbas, que lo atribuye al Profeta)

al-Bujari, Sahih, Kitab istitabat al-murtaddin, «Bab hukm al-murtadd wa-l-murtadda wa-istitabatihim», n.º 6922

صحيح البخاري ٦٩٢٢

البخاري:٦٩٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ

أُتِيَ عَلِيٌّ ﵁ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:6922
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

AP01 HADIZ · BUJARI 6922 · IBN ABBAS

Traducción al español

Bujari 6922: «Quien cambie su religión, matadlo» (Ibn Abbas, que lo atribuye al Profeta)

al-Bujari, Sahih, Kitab istitabat al-murtaddin, «Bab hukm al-murtadd wa-l-murtadda wa-istitabatihim», n.º 6922

صحيح البخاري ٦٩٢٢

Nos contó Abu l-Nuʿman Muhammad ibn al-Fadl: nos contó Hammad ibn Zayd, de Ayyub, de ʿIkrima, que dijo: Le trajeron a ʿAli unos zanadiqa [herejes encubiertos] y los quemó. Eso llegó a Ibn Abbas y dijo: «Yo no los habría quemado, por la prohibición del Mensajero de Dios ﷺ, y los habría matado, por el dicho del Mensajero de Dios ﷺ: ‹Quien cambie su religión, matadlo›».

QUÉ DEMUESTRA

Es el texto base más citado para la pena de muerte del apóstata: Ibn Abbas atribuye al Profeta la orden «quien cambie su religión, matadlo», y al-Bujari lo recoge, con cadena completa, bajo el capítulo «El juicio del apóstata y de la apóstata y pedirles que se arrepientan».

OJO

Es una sola cadena (ʿIkrima, cliente de Ibn Abbas → Ibn Abbas); el mismo relato está en 3017 por otra ruta hasta ʿIkrima (AP02), así que no son dos hadices independientes. Lo que Ibn Abbas objeta a ʿAli es quemar, no matar. El texto no dice nada de arrepentimiento previo, de mujeres, ni si «quien cambie su religión» alcanza a quien nunca fue musulmán: eso lo discuten los juristas (tarjetas siguientes). El contexto es un caso de «zanadiqa», grupo cuya identidad discuten los propios comentaristas.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:6922
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Bujari 3017: ʿAli quema a unos hombres; Ibn Abbas: «no castiguéis con el castigo de Dios… y los habría matado: ‹quien cambie su religión, matadlo›»

al-Bujari, Sahih, Kitab al-yihad wa-l-siyar, «Bab la yuʿadhdhab bi-ʿadhab Allah», n.º 3017

صحيح البخاري ٣٠١٧

البخاري:٣٠١٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ

أَنَّ عَلِيًّا ؓ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:3017
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

AP02 HADIZ · BUJARI 3017 · MISMA HISTORIA

Traducción al español

Bujari 3017: ʿAli quema a unos hombres; Ibn Abbas: «no castiguéis con el castigo de Dios… y los habría matado: ‹quien cambie su religión, matadlo›»

al-Bujari, Sahih, Kitab al-yihad wa-l-siyar, «Bab la yuʿadhdhab bi-ʿadhab Allah», n.º 3017

صحيح البخاري ٣٠١٧

Nos contó ʿAli ibn ʿAbd Allah: nos contó Sufyan, de Ayyub, de ʿIkrima, que ʿAli quemó a unos hombres. Llegó a Ibn Abbas y dijo: «Yo no los habría quemado, porque el Profeta ﷺ dijo: ‹No castiguéis con el castigo de Dios›; y los habría matado, como dijo el Profeta ﷺ: ‹Quien cambie su religión, matadlo›».

QUÉ DEMUESTRA

La misma frase, en el Libro del Yihad, con la prohibición explícita («no castiguéis con el castigo de Dios», es decir, con fuego). Distingue el castigo (la muerte) del modo (no por fuego).

OJO

No es un hadiz independiente de AP01: misma cadena desde ʿIkrima, puesta por al-Bujari en dos capítulos. Es una sola frase, atribuida al Profeta por un único Compañero (Ibn Abbas) por un único transmisor (ʿIkrima). Y muestra que entre los Compañeros hubo desacuerdo en el modo: ʿAli quemó, Ibn Abbas habría matado de otra manera.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:3017
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

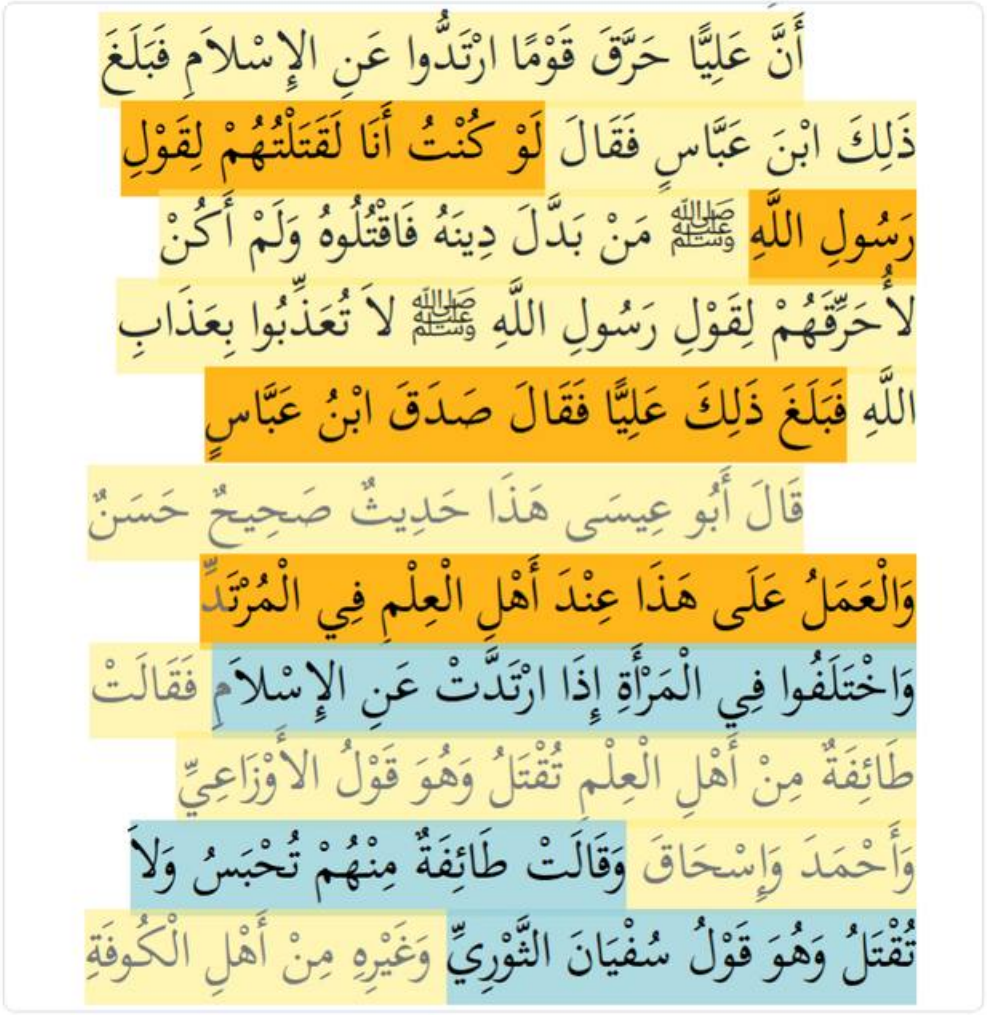
frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Tirmidhi 1458: ʿAli quema a unos apóstatas; Ibn Abbas: «los habría matado… quien cambie su religión, matadlo»; ʿAli: «Ibn Abbas ha dicho la verdad»; y «la práctica entre la gente del conocimiento es esta»

al-Tirmidhi, Sunan, Abwab al-hudud, «Bab ma ya'a fi l-murtadd», n.º 1458

سنن الترمذي ١٤٥٨


أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ فَبَلَغَ
ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَمْ أَكُنْ
لأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ
اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تُقْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تُحْبَسُ وَلاَ
تُقْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

AP05 HADIZ · TIRMIDHI 1458 · ʿALI E IBN ABBAS

Traducción al español

Tirmidhi 1458: ʿAli quema a unos apóstatas; Ibn Abbas: «los habría matado… quien cambie su religión, matadlo»; ʿAli: «Ibn Abbas ha dicho la verdad»; y «la práctica entre la gente del conocimiento es esta»

al-Tirmidhi, Sunan, Abwab al-hudud, «Bab ma ya'a fi l-murtadd», n.º 1458

سنن الترمذي ١٤٥٨

[…] que ʿAli quemó a unos [hombres] que habían apostatado del islam. Eso llegó a Ibn Abbas y dijo: «Si hubiera sido yo, los habría matado, por el dicho del Mensajero de Dios ﷺ: ‹Quien cambie su religión, matadlo›, y no los habría quemado, por el dicho del Mensajero de Dios ﷺ: ‹No castiguéis con el castigo de Dios›». Eso llegó a ʿAli y dijo: «Ibn Abbas ha dicho la verdad.» Dijo Abu ʿIsa [al-Tirmidhi]: este hadiz es ṣaḥīḥ ḥasan, y la práctica según esto entre la gente del conocimiento, en cuanto al apóstata; y discreparon sobre la mujer cuando apostata del islam: un grupo de la gente del conocimiento dijo: se la mata —es el dicho de al-Awzaʿi, Ahmad e Ishaq—; y un grupo de ellos dijo: se la encarcela y no se la mata —es el dicho de Sufyan al-Thawri y otros de la gente de Kufa—.

QUÉ DEMUESTRA

Al-Tirmidhi (m. 279 H) recoge la misma historia con la variante «habían apostatado del islam» y con la aceptación de ʿAli («Ibn Abbas ha dicho la verdad»), y añade un testimonio de época: «la práctica entre la gente del conocimiento es esta, sobre el apóstata».

OJO

Es el mismo hadiz de Ibn Abbas/ʿIkrima de AP01–AP02, no uno distinto. Las frases «Ibn Abbas ha dicho la verdad» no están en las versiones de al-Bujari de esas tarjetas; según el comentario de Ibn Hajar que se ve en la página del hadiz (no capturado), otras versiones dicen que ʿAli exclamó «¡pobre Ibn Abbas!»: la reacción de ʿAli varía entre versiones. Y el propio al-Tirmidhi anota que sobre la mujer hay desacuerdo: la pena no era uniforme.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/tirmidhi:1458
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave · matiz / en contra

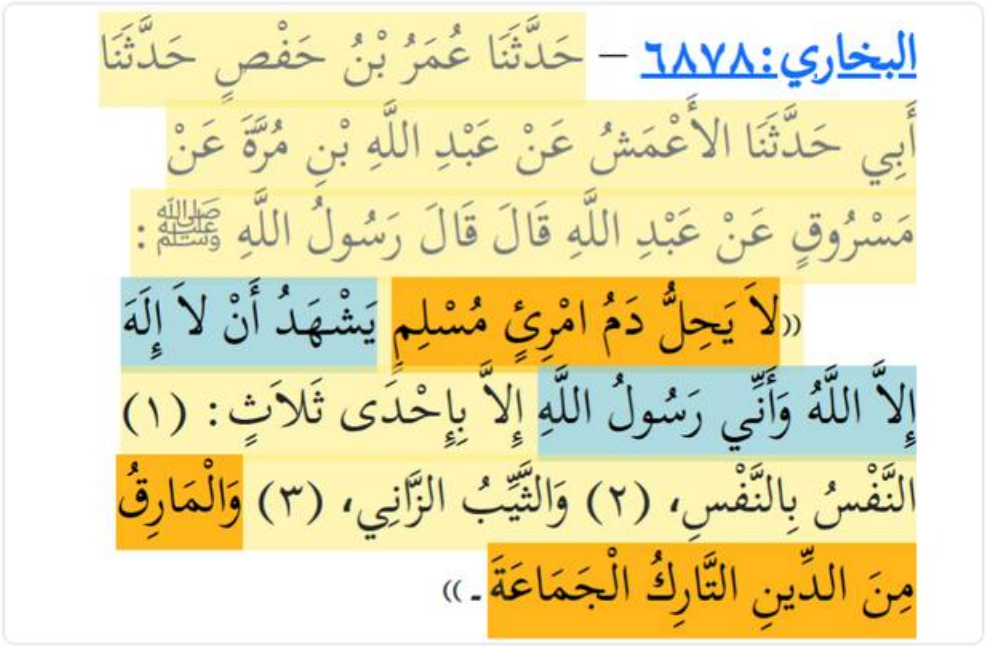
AP03 HADIZ · BUJARI 6878 · IBN MAS'UD

Texto original en árabe

Bujari 6878: «No es lícita la sangre de un musulmán… salvo por una de tres: la vida por la vida, el casado adúltero y el que se aparta de la religión, el que abandona la comunidad»

al-Bujari, Sahih, Kitab al-diyat, «Bab qawl Allah ta'ala: anna l-nafs bi-l-nafs», n.º 6878

صحيح البخاري ٦٨٧٨



البخاري:٦٨٧٨ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: (١) النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، (٢) وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، (٣) وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ ـ»

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:6878
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

AP03 HADIZ · BUJARI 6878 · IBN MAS'UD

Traducción al español

Bujari 6878: «No es lícita la sangre de un musulmán… salvo por una de tres: la vida por la vida, el casado adúltero y el que se aparta de la religión, el que abandona la comunidad»

al-Bujari, Sahih, Kitab al-diyat, «Bab qawl Allah ta'ala: anna l-nafs bi-l-nafs», n.º 6878

صحيح البخاري ٦٨٧٨

Nos contó ʿUmar ibn Hafs: nos contó mi padre: nos contó al-Aʿmash, de ʿAbd Allah ibn Murra, de Masruq, de ʿAbd Allah [ibn Masʿud], que dijo: Dijo el Mensajero de Dios ﷺ: «No es lícita la sangre de un musulmán que testifica que no hay más dios que Dios y que yo soy el Mensajero de Dios, salvo por una de tres: (1) la vida por la vida, (2) el casado adúltero, (3) el que se aparta de la religión, el que abandona la comunidad».

QUÉ DEMUESTRA

En la colección más autorizada, apartarse de la religión figura entre las tres causas que hacen lícita la sangre de un musulmán. Es un hadiz de Ibn Masʿud, con cadena por al-Aʿmash, y la página lo marca como «acordado» entre al-Bujari y Muslim.

OJO

Dice que la sangre «se vuelve lícita», no «mátese» con esas palabras; y une la cláusula a «el que abandona la comunidad»: algunos lo leen como rasgo de rebelión contra la comunidad, no como mero cambio de creencia (ver AP17–AP18 y AP22). La redacción varía de una colección a otra (en Muslim es «el que abandona su religión, el que se separa de la comunidad»: AP04).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:6878
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave · matiz / en contra

AP04 HADIZ · MUSLIM 1676 · IBN MAS'UD

Texto original en árabe

Muslim 1676: «...salvo por una de tres: el casado adúltero, la vida por la vida y el que abandona su religión, el que se separa de la comunidad»

Muslim, Sahih, Kitab al-qasama wa-l-muharibin, «Bab ma yubah bihi dam al-muslim», n.º 1676a

صحيح مسلم ١٦٧٦


مسلم:١٦٧٦أ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ
الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ
اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/muslim:1676
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

AP04 HADIZ · MUSLIM 1676 · IBN MAS'UD

Traducción al español

Muslim 1676: «...salvo por una de tres: el casado adúltero, la vida por la vida y el que abandona su religión, el que se separa de la comunidad»

Muslim, Sahih, Kitab al-qasama wa-l-muharibin, «Bab ma yubah bihi dam al-muslim», n.º 1676a

صحيح مسلم ١٦٧٦

Nos contó Abu Bakr ibn Abi Shayba: nos contaron Hafs ibn Ghiyath, Abu Muʿawiya y Wakiʿ, de al-Aʿmash, de ʿAbd Allah ibn Murra, de Masruq, de ʿAbd Allah, que dijo: Dijo el Mensajero de Dios ﷺ: «No es lícita la sangre de un musulmán que testifica que no hay más dios que Dios y que yo soy el Mensajero de Dios, salvo por una de tres: el casado adúltero, la vida por la vida, y el que abandona su religión, el que se separa de la comunidad».

QUÉ DEMUESTRA

La misma tradición en Muslim, con la cláusula «el que abandona su religión, el que se separa de la comunidad». Es el hadiz que la mayoría de los juristas citan junto al de Ibn Abbas (AP01) para fundar la pena.

OJO

Como AP03, afirma que la sangre «se hace lícita», no un procedimiento. La palabra «el que se separa de la comunidad» fue leída por unos como descripción del apóstata en general y por otros como la de quien rompe con la comunidad por la fuerza. Ambas lecturas están en los comentaristas clásicos (se verán más abajo). La captura es de la página del hadiz con cadena; el comentario de al-Nawawī no se ve en ella con claridad y se cita en otra tarjeta.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/muslim:1676
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

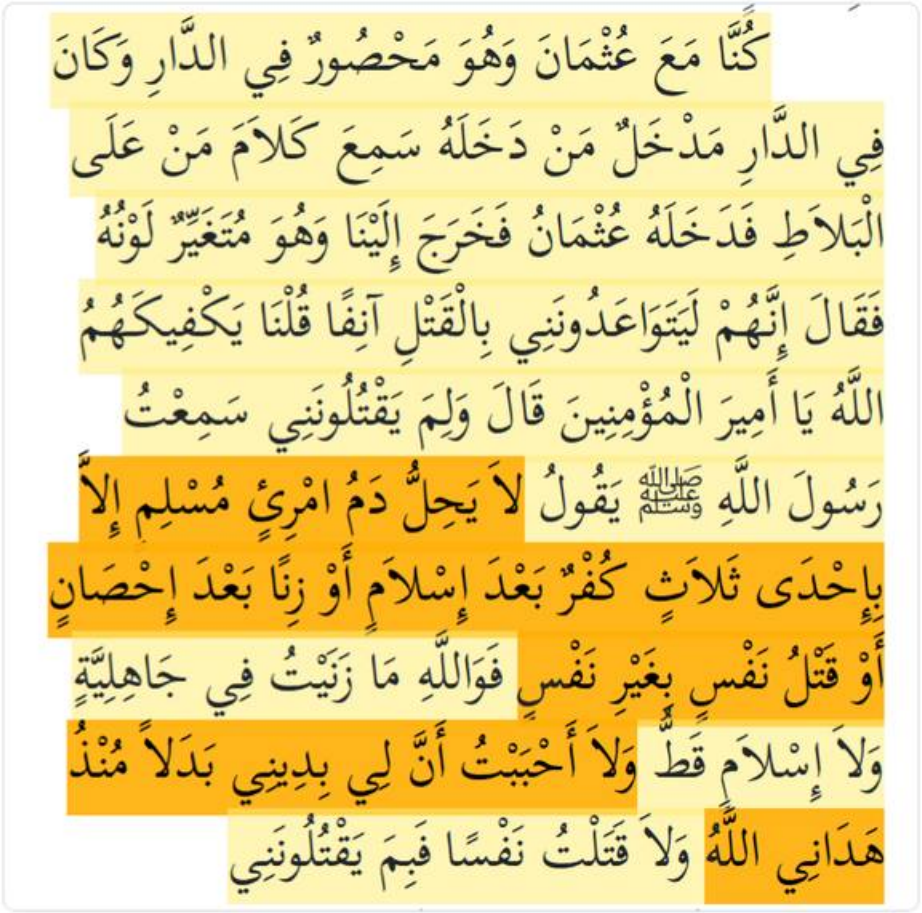
frase clave matiz / en contra

Texto original en árabe

Abu Dawud 4502: ʿUthman, sitiado: «No es lícita la sangre de un musulmán salvo por una de tres: incredulidad tras el islam, adulterio tras estar casado, o matar a una persona»

Abu Dawud, Sunan, Kitab al-diyat, n.º 4502 (hadiz de ʿUthman, citado también por al-Shafiʿi: AP12)

سنن أبي داود ٤٥٠٢


كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ وَكَانَ
فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلاَمَ مَنْ عَلَى
الْبَلاَطِ فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ
فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْلِ آنِفًا قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ
اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ
بِإِحْدَى ثَلاَثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلاَمٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ
أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ
وَلاَ إِسْلاَمٍ قَطُّ وَلاَ أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلاً مُنْذُ
هَدَانِي اللَّهُ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي

AP06 HADIZ · ABU DAWUD 4502 · ʿUTHMAN

Traducción al español

Abu Dawud 4502: ʿUthman, sitiado: «No es lícita la sangre de un musulmán salvo por una de tres: incredulidad tras el islam, adulterio tras estar casado, o matar a una persona»

Abu Dawud, Sunan, Kitab al-diyat, n.º 4502 (hadiz de ʿUthman, citado también por al-Shafiʿi: AP12)

سنن أبي داود ٤٥٠٢

[...] «Estábamos con ʿUthman mientras estaba sitiado en la casa [...] Salió hacia nosotros con el color cambiado y dijo: ‹Me están amenazando de muerte›. Dijimos: ‹Dios te basta contra ellos, Comendador de los creyentes›. Dijo: ‹¿Y por qué habrían de matarme? Oí al Mensajero de Dios ﷺ decir: No es lícita la sangre de un musulmán salvo por una de tres: incredulidad tras el islam, o adulterio tras estar casado, o matar a una persona sin que sea [en pago de otra] persona.› Por Dios, no cometí adulterio ni en la época preislámica ni en el islam, y no quise cambiar mi religión por otra desde que Dios me guió, ni maté a nadie. ¿Por qué, pues, me matan?›»

QUÉ DEMUESTRA

Otra versión de las tres causas, con la fórmula «incredulidad tras el islam» (kufr baʿda islam), puesta en boca del califa ʿUthman durante su asedio: el hadiz como prueba de que sus sitiadores no tenían ninguna de las tres causas contra él.

OJO

Como en AP03–AP04, dice que la sangre «se hace lícita»; no fija procedimiento ni pide arrepentimiento previo. La página lo muestra con calificaciones de eruditos modernos que no he evaluado. Aquí es un dicho usado en defensa propia, no un caso de ejecución.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/abudawud:4502
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave · matiz / en contra

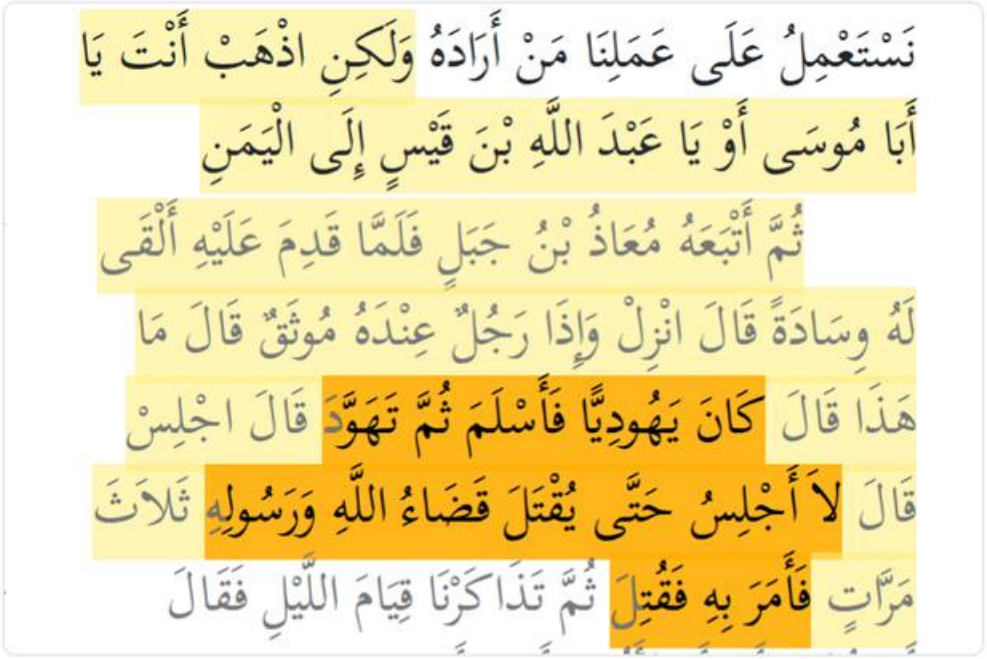
AP07 COMPAÑERO · BUJARI 6923 · MU'ADH Y ABU MUSA

Texto original en árabe

Bujari 6923: Muʿadh en Yemen: «No me siento hasta que sea ejecutado: es el dictamen de Dios y de Su Mensajero» (un judío que se hizo musulmán y volvió al judaísmo)

al-Bujari, Sahih, Kitab istitabat al-murtaddin, «Bab hukm al-murtadd wa-l-murtadda», n.º 6923

صحيح البخاري ٦٩٢٣


نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا
أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ
ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى
لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا
هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ اجْلِسْ
قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلاَثَ
مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرْنَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:6923
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

pasaje citado · frase clave

AP07 COMPAÑERO · BUJARI 6923 · MU'ADH Y ABU MUSA

Traducción al español

Bujari 6923: Muʿadh en Yemen: «No me siento hasta que sea ejecutado: es el dictamen de Dios y de Su Mensajero» (un judío que se hizo musulmán y volvió al judaísmo)

al-Bujari, Sahih, Kitab istitabat al-murtaddin, «Bab hukm al-murtadd wa-l-murtadda», n.º 6923

صحيح البخاري ٦٩٢٣

[...] «pero ve tú, Abu Musa —o ʿAbd Allah ibn Qays—, al Yemen». Luego envió tras él a Muʿadh ibn Yabal. Cuando [Muʿadh] llegó, [Abu Musa] le echó un cojín [y dijo]: «Baja». Y había un hombre atado junto a él. Dijo [Muʿadh]: «¿Qué es esto?» Dijo [Abu Musa]: «Era judío, se hizo musulmán y luego volvió al judaísmo.» Dijo: «Siéntate». Dijo: «No me siento hasta que sea ejecutado: es el dictamen de Dios y de Su Mensajero» —tres veces—. Y mandó que lo mataran, y lo mataron. [...]

QUÉ DEMUESTRA

Un Compañero con comisión del Profeta (Muʿadh, enviado a Yemen) declara «dictamen de Dios y de Su Mensajero» que debe ser ejecutado el judío convertido al islam que vuelve al judaísmo, y se ejecuta. Es el relato más citado de práctica de un Compañero; la página lo marca como «acordado» (al-Bujari y Muslim).

OJO

Es la afirmación de Muʿadh, no una frase del Profeta; el texto no menciona si se le pidió arrepentirse (otras versiones sí: AP08). El hombre ya estaba atado cuando llegó Muʿadh; el texto no dice quién lo juzgó ni cuándo se había vuelto al judaísmo.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:6923
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave

Texto original en árabe

El mismo caso de Yemen con plazo de arrepentimiento: Abu Dawud 4356: «veinte noches», luego Mu'adh lo decapita; Ibn Abi Shayba 30930: «dos meses»

Abu Dawud, Sunan, Kitab al-hudud, «Bab al-hukm fi-man irtadda», n.º 4356; e Ibn Abi Shayba, al-Musannaf (ed. al-Shathri), vol. 16 p. 45, n.º 30930

سنن أبي داود ٤٣٥٦ · مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٩٣٠

أبو داود: ٤٣٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ

فَأُتِيَ أَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ فَأَبَى فَضَرَبَ عُنُقَهُ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُرِ الاِسْتِتَابَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ

[...]

٣٠٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال أن معاذ بن جبل أتى أبا موسى، وعنده رجل يهودي فقال: ما هذا؟ فقال: هذا (يهودي) (١) (أسلم) (٢) ثم أرتد، وقد استتابه أبو موسى شهرين قال: فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه، (قضاء) (٣) الله و (قضاء) (٤) رسوله (٥).

[...]

(٥) ضعيف منقطع؛ حميد بن هلال لم يسمع من معاذ وأبي موسى، وسعيد هو ابن عروبة اختلط.

Traducción al español

El mismo caso de Yemen con plazo de arrepentimiento: Abu Dawud 4356: «veinte noches», luego Muʿadh lo decapita; Ibn Abi Shayba 30930: «dos meses»

Abu Dawud, Sunan, Kitab al-hudud, «Bab al-hukm fi-man irtadda», n.º 4356; e Ibn Abi Shayba, al-Musannaf (ed. al-Shathri), vol. 16 p. 45, n.º 30930

سنن أبي داود ٤٣٥٦ · مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٩٣٠

[...] Nos contó Muhammad ibn al-ʿAlaʾ: nos contó Hafs: nos contó al-Shaybani, de Abu Burda, con esta historia, [dijo]: «Trajeron a Abu Musa un hombre que había apostatado del islam, y lo llamó [al islam] veinte noches, o cerca de eso; luego vino Muʿadh y lo llamó, y se negó, y le cortaron la cabeza.» Dijo Abu Dawud: y lo transmitió ʿAbd al-Malik ibn ʿUmayr, de Abu Burda, sin mencionar la petición de arrepentimiento; [...]

[...]

30930 - Nos contó Abu Bakr, dijo: nos contó ʿAbbad ibn al-ʿAwwam, de Saʿid, de Qatada, de Humayd ibn Hilal: que Muʿadh ibn Yabal fue a ver a Abu Musa, y junto a él había un hombre judío. Dijo: ‹¿Qué es esto?› Dijo: ‹Este judío se hizo musulmán y luego apostató, y Abu Musa lo ha hecho arrepentirse [durante] dos meses›. Dijo: Entonces dijo Muʿadh: ‹No me siento hasta que le corte el cuello›, [dictamen] de Dios y [dictamen] de Su Mensajero.

[...]

(Nota del editor:) Débil y cortado: Humayd ibn Hilal no oyó de Muʿadh ni de Abu Musa, y Saʿid [ibn Abi ʿAruba] se confundió [al envejecer].

QUÉ DEMUESTRA

Dos relatos tempranos del mismo caso (un judío que se hizo musulmán y volvió al judaísmo, en Yemen): en Abu Dawud 4356 Abu Musa lo llama «veinte noches, o cerca de eso» y luego Muʿadh lo hace decapitar; en Ibn Abi Shayba 30930 son «dos meses». En ambos la ejecución llega tras un plazo de arrepentimiento.

OJO

En Bujari 6923 (AP07) no hay plazo: «mandó que lo mataran». El propio Abu Dawud anota que otros transmisores no mencionan la petición de arrepentimiento (azul). La página de Abu Dawud califica la cadena «su isnad es ṣaḥīḥ» (al-Albani); el editor de Ibn Abi Shayba la suya de «débil y cortada». Las duraciones difieren entre sí (veinte noches / dos meses), lo que indica transmisión por el sentido.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa) · shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://hadithunlocked.com/abudawud:4356 · https://shamela.ws/book/333/35488
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Ibn Abi Shayba: ʿUmar: «¿no lo metisteis en una casa, con un pan al día, y lo hicisteis arrepentirse tres [veces]?»; ʿAli: «se hace arrepentir al apóstata tres veces; si vuelve, se le mata»

Ibn Abi Shayba, al-Musannaf (ed. al-Shathri), «Fi l-murtadd ʿan al-islam ma ʿalayhi», vol. 16 p. 44, n.º 30925 y 30926

مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٩٢٥، ٣٠٩٢٦

٣٠٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما قدم على عمر فتح تستر -وتستر من أرض البصرة- سألهم: هل من مغربة، قالوا: رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه، قال: ما صنعتم به؟ قالوا: قتلناه، قال: أفلا أدخلتموه بيتًا، وأغلقتم عليه بابًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم (استتبتموه) (١) ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتلتموه، ثم قال: اللَّهُمَّ لم أشهد، ولم آمر (ولم) (٢) أرض إذ بلغني، أو قال: حين بلغني (٣).

[...]

(٣) ضعيف؛ محمد هو ابن أبي ليلى، سيئ الحفظ.

[...]

٣٠٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: قال علي: يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن عاد (قتل) (١) (٢).

[...]

(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Traducción al español

Ibn Abi Shayba: ʿUmar: «¿no lo metisteis en una casa, con un pan al día, y lo hicisteis arrepentirse tres [veces]?»; ʿAli: «se hace arrepentir al apóstata tres veces; si vuelve, se le mata»

Ibn Abi Shayba, al-Musannaf (ed. al-Shathri), «Fi l-murtadd ʿan al-islam ma ʿalayhi», vol. 16 p. 44, n.º 30925 y 30926

مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٩٢٥، ٣٠٩٢٦

30925 - Nos contó Abu Bakr, dijo: nos contó Ibn ʿUyayna, de Muhammad ibn ʿAbd al-Rahman, de su padre, que dijo: Cuando llegó a ʿUmar [la noticia de] la conquista de Tustar —y Tustar es de tierras de Basora— les preguntó: «¿Hay alguna noticia de lejos?» Dijeron: «Un hombre de los musulmanes se unió a los politeístas y lo capturamos». Dijo: «¿Qué hicisteis con él?» Dijeron: «Lo matamos». Dijo: «¿No lo metisteis en una casa, le cerrasteis una puerta, le disteis cada día un pan, y luego le [pedisteis que se] arrepintiera tres [veces]? Si se arrepentía [bien], y si no, lo matabais.» Luego dijo: «¡Oh Dios! No estuve presente, no [lo] ordené, y no [lo] aprobé cuando me llegó.»

[...]

(Nota del editor:) Débil: Muhammad es Ibn Abi Layla, de mala memoria.

[...]

30926 - Nos contó Abu Bakr, dijo: nos contó Hafs ibn Ghiyath, de Ashʿath, de al-Shaʿbi, que dijo: Dijo ʿAli: «Se hace arrepentir al apóstata tres veces; si vuelve [a apostatar], se le mata.»

[...]

(Nota del editor:) Débil, por la debilidad de Ashʿath.

QUÉ DEMUESTRA

En la colección de Ibn Abi Shayba (m. 235 H) la práctica temprana atribuida a ʿUmar y a ʿAli es pedir el arrepentimiento (tres veces o tres días, con un pan diario) y matar a quien no se arrepiente. ʿUmar, al saber que lo habían matado sin ese trámite, dice que no estuvo presente, no lo ordenó ni lo aprobó.

OJO

El editor califica de débiles las dos cadenas (la de ʿUmar por Ibn Abi Layla, de memoria mala; la de ʿAli por Ashʿath). Son testimonio de lo que se transmitía, no de lo que está probado. Y el relato de ʿUmar apunta más a un reproche por matar sin plazo que a una orden de matar. Es el relato en que se apoyan las escuelas que exigen la petición de arrepentimiento.

Texto original en árabe

Ibn Abi Shayba: ʿAli ofrece el islam a Mustawrid al-ʿIjli (apóstata) y, al negarse, lo mata; ʿUmar a ʿAmr ibn al-ʿAs: «pídele que se arrepienta… y si no, córtale el cuello»

Ibn Abi Shayba, al-Musannaf (ed. al-Shathri), vol. 18 pp. 266 y 261, n.º 34960 y 34937

مصنف ابن أبي شيبة ٣٤٩٦٠، ٣٤٩٣٧

٣٤٩٦٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى، قال: فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين (١).

(١) صحيح.

[...]

٣٤٩٣٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب أن رجلًا يبدل بالكفر بعد الإيمان، فكتب إليه عمر: استتبه، فإن تاب فاقبل منه، وإلا فاضرب عنقه (١).

[...]

(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، ورواه مسدد كما في المطالب (١٨٤٣)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٩١.

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Ibn Abi Shayba: ʿAli ofrece el islam a Mustawrid al-ʿIjli (apóstata) y, al negarse, lo mata; ʿUmar a ʿAmr ibn al-ʿAs: «pídele que se arrepienta… y si no, córtale el cuello»

Ibn Abi Shayba, al-Musannaf (ed. al-Shathri), vol. 18 pp. 266 y 261, n.º 34960 y 34937

مصنف ابن أبي شيبة ٣٤٩٦٠، ٣٤٩٣٧

34960 - Nos contó Abu Muʿawiya, de al-Aʿmash, de Abu ʿAmr al-Shaybani, de ʿAli: que le trajeron a Mustawrid al-ʿIjli, que había apostatado; le ofreció el islam y se negó; entonces lo mató y puso su herencia entre sus herederos musulmanes. (Editor:) Ṣaḥīḥ.

[…]

34937 - Nos contó ʿAbd al-Rahim ibn Sulayman, de Hayyay, de ʿAmr ibn Shuʿayb, de su padre, de su abuelo, que dijo: ʿAmr ibn al-ʿAs escribió a ʿUmar ibn al-Jattab que un hombre cambia la fe por la incredulidad después de haber creído; y ʿUmar le escribió: «Pídele que se arrepienta; si se arrepiente, acéptaselo; y si no, córtale el cuello.»

[…]

(Nota del editor:) Cortado en la práctica; Hayyay es mudallis [encubre eslabones].

QUÉ DEMUESTRA

Dos relatos más: ʿAli ofrece el islam a un apóstata y, ante la negativa, lo mata (el editor lo califica ṣaḥīḥ); y ʿUmar ordena a su gobernador de Egipto: pedirle el arrepentimiento, aceptarlo si lo hace y, si no, cortarle el cuello (cadena «cortada» según el editor).

OJO

De nuevo el orden es: primero el arrepentimiento, luego la ejecución. Son casos de quien declara su cambio, no de creencias privadas. Según mis agentes, Mustawrid como apóstata no figura en Ṭabarī ni en al-Baladhuri (solo en esta colección). Nada se dice aquí de mujeres.

Texto original en árabe

Ibn Abi Shayba, «De la apóstata: qué se hace con ella»: Ibn Abbas: «no se mata a las mujeres si apostatan»; al-Hasan: se las encarcela; Ibrahim [al-Nakhaʿi]: «se la mata» / «se le pide arrepentimiento y, si no, se la mata»

Ibn Abi Shayba, al-Musannaf (ed. al-Shathri), «Fi l-murtadda ma yuṣnaʿ biha», vol. 16 pp. 46–48, n.º 30936, 30946, 30944 y 30940

مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٩٣٦ وما بعده

٣٠٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن (يحبسن) (١) (ويدعين) (٢) إلى الإسلام (ويجبرن)

[...]

(٤) ضعيف؛ لضعف عاصم في أبي رزين.

[...]

٣٠٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: تقتل.

[...]

عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.

[...]

٣٠٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام قال: لا تقتل، تحبس.

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/333/35495 · https://shamela.ws/book/333/35505 · https://shamela.ws/book/333/35503 · https://shamela.ws/book/333/35499
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Ibn Abi Shayba, «De la apóstata: qué se hace con ella»: Ibn Abbas: «no se mata a las mujeres si apostatan»; al-Hasan: se las encarcela; Ibrahim [al-Nakhaʿi]: «se la mata» / «se le pide arrepentimiento y, si no, se la mata»

Ibn Abi Shayba, al-Musannaf (ed. al-Shathri), «Fi l-murtadda ma yuṣnaʿ biha», vol. 16 pp. 46–48, n.º 30936, 30946, 30944 y 30940

مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٩٣٦ وما بعده

30936 - Nos contó Abu Bakr, dijo: nos contó ʿAbd al-Rahim ibn Sulayman y Wakiʿ, de Abu Hanifa, de ʿAsim, de Abu Razin, de Ibn Abbas, que dijo: «No se mata a las mujeres si apostatan del islam, sino que se las encarcela, se las llama al islam [y se las obliga a él].»

[...]

(Nota del editor:) Débil, por la debilidad de ʿAsim en [su transmisión de] Abu Razin.

[...]

30946 - Nos contó Abu Bakr, dijo: nos contó ʿAbd al-Samad, de Hisham, de Hammad, de Ibrahim, que dijo: «Se la mata.»

[...]

[...] sobre la mujer que apostata del islam, dijo: «Se le pide el arrepentimiento; si se arrepiente, [bien], y si no, se la mata.»

[...]

[...] de al-Hasan, sobre la mujer que apostata del islam, dijo: «No se la mata; se la encarcela.»

QUÉ DEMUESTRA

Ibn Abi Shayba (m. 235 H) reúne, en el capítulo sobre la apóstata, las posturas tempranas: Ibn Abbas (por Abu Hanifa, ʿAsim y Abu Razin): no se las mata, se las encarcela y se las llama al islam; al-Hasan: se las encarcela; Ibrahim al-Nakhaʿi: se las mata (30946) o se les pide el arrepentimiento y, si no, se las mata (30944). Es la raíz de la diferencia entre los hanafíes y las demás escuelas.

OJO

El hadiz de Ibn Abbas que usan los hanafíes lo califica el editor de «débil por la debilidad de ʿAsim». Y Ibn Abbas es el mismo que transmite «quien cambie su religión, matadlo» (AP01): al-Qurtubi (AP19) cuenta que los hanafíes argumentan que él, siendo el transmisor, no mataba a la apóstata (otra versión, Bayhaqi/Daraqutni, la cuenta mis agentes con cadenas calificadas de débiles; no las he leído). Ibrahim aparece en las dos direcciones. Texto de Shamela, no de la edición impresa.

Texto original en árabe

Abu Dawud 4359: Ibn Abi Sarh en La Meca: el Profeta se niega tres veces y luego acepta su lealtad: «¿no había un hombre sensato que lo matara?»; y 2762: Ibn Masʿud ejecuta a Ibn al-Nawwaha

Abu Dawud, Sunan, Kitab al-hudud n.º 4359 y Kitab al-yihad n.º 2762

سنن أبي داود ٤٣٥٩، ٢٧٦٢

لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوا مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلاَّ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ

[...]

أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْلاَ أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلاً بِالسُّوقِ

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Abu Dawud 4359: Ibn Abi Sarh en La Meca: el Profeta se niega tres veces y luego acepta su lealtad: «¿no había un hombre sensato que lo matara?»; y 2762: Ibn Masʿud ejecuta a Ibn al-Nawwaha

Abu Dawud, Sunan, Kitab al-hudud n.º 4359 y Kitab al-yihad n.º 2762

سنن أبي داود ٤٣٥٩، ٢٧٦٢

[...] «Cuando fue el día de la conquista de La Meca, ʿAbd Allah ibn Saʿd ibn Abi Sarh se escondió junto a ʿUthman ibn ʿAffan; [ʿUthman] lo trajo y lo presentó ante el Profeta ﷺ y dijo: ‹¡Mensajero de Dios! Acepta la lealtad de ʿAbd Allah›. [El Profeta] levantó la cabeza y lo miró tres veces, y cada vez se negaba; luego aceptó su lealtad después de tres. Luego se volvió a sus compañeros y dijo: ‹¿No había entre vosotros un hombre sensato que se levantara hacia éste, cuando me vio retirar mi mano de su lealtad, y lo matara?› Dijeron: ‹No sabemos qué había en tu interior, Mensajero de Dios; ¿por qué no nos hiciste una seña con el ojo?› Dijo: ‹No conviene a un profeta tener traición de ojos.›»

[...]

[...] que [Haritha ibn Mudarrib] fue a ver a ʿAbd Allah [ibn Masʿud] y dijo: «No hay entre yo y ningún árabe rencor, pero pasé por una mezquita de los Banu Hanifa y he aquí que creen en Musaylima». ʿAbd Allah envió por ellos, los trajeron, y les pidió que se arrepintieran, excepto a Ibn al-Nawwaha, a quien dijo: ‹Oí al Mensajero de Dios ﷺ decir: ‹Si no fueras un mensajero, te cortaría el cuello›; hoy no eres mensajero›; y mandó a Qaraza ibn Kaʿb, que le cortó el cuello en el mercado. Luego dijo: «Quien quiera ver a Ibn al-Nawwaha muerto en el mercado, [que vaya]».

QUÉ DEMUESTRA

Dos casos tempranos: el Profeta, en La Meca, lamenta que nadie matara a ʿAbd Allah ibn Saʿd ibn Abi Sarh antes de aceptarle la lealtad (la página califica el hadiz «ṣaḥīḥ», al-Albani); e Ibn Masʿud, en Kufa, hace arrepentirse a los seguidores de Musaylima y ejecuta a Ibn al-Nawwaha.

OJO

En 4359 el Profeta NO mata a Ibn Abi Sarh: acepta su lealtad. El texto de 4359 no dice que Ibn Abi Sarh hubiera apostatado ni da el motivo por el que habría debido matarse: esa lectura la añaden otros (Ibn Taymiyya, AP17; según mi agente, Ibn Ishaq, que no he leído). En 2762, Ibn al-Nawwaha había sido enviado de Musaylima: Ibn Masʿud recuerda la frase del Profeta a los enviados («si no fueras un mensajero...», Abu Dawud 2761): el caso mezcla apostasía, adhesión a un falso profeta y fin de la inmunidad de enviado; no es un caso de creencia privada.

al-Shafi'i: «incredulidad tras la fe» hace lícita la sangre; «no discreparon los musulmanes en que no es lícito rescatar al apóstata, ni perdonarle, ni dejarlo... hasta que se haga musulmán o sea muerto»

al-Shafi'i, Kitab al-Umm, Kitab al-hudud, «Bab al-murtadd al-kabir»

كتاب الأم، كتاب الحدود، باب المرتد الكبير

ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس).

[قال الشافعي]: فلم يجز في قول النبي ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) إحداهن الكفر بعد الإيمان إلا أن تكون كلمة الكفر تحل الدم كما يحله الزنا بعد الإحصان أو تكون كلمة الكفر تحل الدم إلا أن يتوب صاحبه فدل كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله ﷺ أن معنى قول رسول الله ﷺ: (كفر بعد إيمان) إذا لم يتب من الكفر وقد وضعت هذه الدلائل مواضعها وحكم الله عز وجل في قتل من لم يسلم من المشركين وما أباح جل ثناؤه من أموالهم ثم حكم رسول الله ﷺ في القتل بالكفر بعد الإيمان يشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون إذا حقن الدم بالإيمان ثم أباحه بالخروج منه أن يكون حكمه حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكبر منه؛ لأنه قد خرج من الذي حقن به دمه ورجع إلى الذي أبيح الدم فيه والمال والمرتد به أكبر حكما من الذي لم يزل مشركا؛ لأن الله عز وجل أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم قبل شركه وأن الله - جل ثناؤه - كفر عمن لم يزل مشركا ما كان قبله وأن رسول الله ﷺ أبان أن من لم يزل مشركا ثم أسلم كفر عنه ما كان قبل الشرك: (وقال لرجل كان يقدم خيرا في الشرك أسلمت على ما سبق لك من خير) وأن من سنة رسول الله ﷺ فيمن ظفر به من رجال المشركين أنه قتل بعضهم، ومن على بعضهم وفادى ببعض وأخذ الفدية من بعض فلم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ولا يمن عليه ولا تؤخذ منه فدية ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل. والله أعلم.

AP12 · 204 H · AL-SHAFI'I, AL-UMM

Traducción al español

al-Shafi'i: «incredulidad tras la fe» hace lícita la sangre; «no discreparon los musulmanes en que no es lícito rescatar al apóstata, ni perdonarle, ni dejarlo... hasta que se haga musulmán o sea muerto»

al-Shafi'i, Kitab al-Umm, Kitab al-hudud, «Bab al-murtadd al-kabir»

كتاب الأم، كتاب الحدود، باب المرتد الكبير

[...] Nos informó el digno de confianza, de Hammad ibn Zayd, de Yahya ibn Sa'id, de Abu Umama ibn Sahl, de 'Uthman ibn 'Affan, que el Mensajero de Dios ﷺ dijo: «No es lícita la sangre de un musulmán salvo por una de tres: incredulidad tras la fe, adulterio tras estar casado, y matar a una persona sin que sea [en pago de otra] persona.» [Dijo al-Shafi'i:] No cabe, en el dicho del Profeta ﷺ «No es lícita la sangre de un musulmán salvo por una de tres», [siendo] una de ellas la incredulidad tras la fe, sino que la palabra de incredulidad haga lícita la sangre como la hace lícita el adulterio tras estar casado, o que la palabra de incredulidad haga lícita la sangre salvo que su autor se arrepienta; y el Libro de Dios, y luego la sunna de Su Mensajero, indican que el sentido del dicho del Mensajero «incredulidad tras la fe» es cuando no se arrepiente de la incredulidad. [...] El apóstata es más grave en juicio que quien nunca dejó de ser politeísta [...]. Y no discreparon los musulmanes en que no es lícito rescatar a un apóstata tras su fe, ni concederle gracia, ni tomarle rescate, ni dejarlo en ningún caso hasta que se haga musulmán o sea muerto. Y Dios sabe más.

QUÉ DEMUESTRA

Al-Shafi'i (m. 204 H), el fundador de una de las cuatro escuelas, escribe en al-Umm que «incredulidad tras la fe» (hadiz de 'Uthman, AP06) hace lícita la sangre y que el apóstata no puede ser rescatado, perdonado ni dejado «hasta que se haga musulmán o sea muerto»; y añade «no discreparon los musulmanes» en ello.

OJO

Su «no discreparon los musulmanes» se refiere a no rescatar ni perdonar al apóstata (frases en naranja), no a que nadie discrepara de la pena. Y condiciona la lectura del hadiz: «salvo que su autor se arrepienta» (azul), es decir, entiende «incredulidad tras la fe» como la que no se retracta. Es transcripción de Wikisource, sin edición impresa identificada; el texto de al-Umm tiene además un capítulo propio de «desacuerdo con algunos» sobre este tema (no capturado).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: ar.wikisource.org (transcripción del texto; sin paginación de edición impresa)
https://ar.wikisource.org/wiki/كتاب_الأم/كتاب_الحدود/باب_المرتد_الكبير
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Ibn ʿAbd al-Barr: el hadiz de Malik «quien cambie su religión, cortadle el cuello» es mursal; «lo correcto» es el de Ibn Abbas; los Compañeros pedían el arrepentimiento; Malik: zanadiqa sin plazo

Ibn ʿAbd al-Barr, al-Istidhkar, vol. 7 p. 151, «Bab al-qada' fi-man irtadda ʿan al-islam» (sobre el Muwatta' de Malik, n.º 1407 de esta edición)

الاستذكار ج٧ ص١٥١

كَمَا فَعَلَ بِعُمَّالِهِ إِذْ شَاطَرَهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

(١٨ - بَابُ الْقَضَاءِ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ)

١٤٠٧ - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ)

هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةُ رُوَاةِ (الْمُوَطَّأِ) عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلًا

وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ إِسْنَادٌ مُنْكَرٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ لَا يَصِحُّ بِهِ

وَالصَّحِيحُ فِيهِ حَدِيثُ بن عباس رواه حماد بن زيد وبن علية عن ايوب عن عكرمة عن بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)

وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يُوجِبُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَنْ غَيَّرَ دِينَ الْإِسْلَامِ أَوْ بَدَّلَهُ فَلْيُقْتَلْ وَيُضْرَبْ عُنُقُهُ إِلَّا أَنَّ الصَّحَابَةَ قَالُوا إِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ فَكَأَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَهُمْ خَرَجَ عَلَى مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ وَتَمَادَى عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُصْرَفْ عَنْهُ كَمَا خَرَجَ أَيْضًا عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ دُونَ غَيْرِهِ

قَالَ مَالِكٌ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ غَيَّرَ دينه فاضربوا عنقه انه من خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلَامَ فَلَا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلَاءِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قتل وذلك

Ibn ʿAbd al-Barr: el hadiz de Malik «quien cambie su religión, cortadle el cuello» es mursal; «lo correcto» es el de Ibn Abbas; los Compañeros pedían el arrepentimiento; Malik: zanadiqa sin plazo

Ibn ʿAbd al-Barr, al-Istidhkar, vol. 7 p. 151, «Bab al-qada' fi-man irtadda ʿan al-islam» (sobre el Muwatta' de Malik, n.º 1407 de esta edición)

الاستذكار ج٧ ص١٥١

(18 - Capítulo: el dictamen sobre quien apostata del islam) 1407 - Malik, de Zayd ibn Aslam, que el Mensajero de Dios ﷺ dijo: «Quien cambie su religión, cortadle el cuello.» Así transmitieron este hadiz el conjunto de los transmisores del Muwatta', de Malik, como mursal [sin Compañero]; y se transmitió de Malik, por esto, una cadena rechazable, por Nafiʿ, de Ibn ʿUmar, que no es válida; y lo correcto sobre esto es el hadiz de Ibn Abbas [...] «Quien cambie su religión, matadlo». Y el sentido aparente de este hadiz obliga, en cualquier caso, a que quien cambie la religión del islam o la sustituya sea muerto y se le corte el cuello, salvo que los Compañeros dijeron que se le pide el arrepentimiento: si se arrepiente, [bien], y si no, se le mata; como si el hadiz, para ellos, hubiera salido sobre quien cambió su religión y persistió en ello. Dijo Malik: «El sentido del dicho del Profeta ﷺ ‹quien cambie su religión, cortadle el cuello› es, a nuestro parecer y Dios sabe más, [de] quien sale del islam a otra cosa, como los zanadiqa y semejantes: ésos, cuando se les descubre, se les mata y no se les pide arrepentimiento, porque no se conoce su arrepentimiento y porque ocultaban la incredulidad y manifestaban el islam [...] Y en cuanto a quien salió del islam a otra cosa y lo manifestó, ése se le pide arrepentimiento: si se arrepiente, [bien], y si no, se le mata.

QUÉ DEMUESTRA

Ibn ʿAbd al-Barr (m. 463 H), el gran comentarista del Muwatta' de Malik (m. 179 H), muestra que en el círculo de Malik el hadiz «quien cambie su religión, cortadle el cuello» se leía como pena de muerte: a los zanadiqa (apóstatas que ocultan su incredulidad) sin plazo; al apóstata declarado, tras pedirle el arrepentimiento. Y dice que lo «correcto» es el hadiz de Ibn Abbas (AP01).

OJO

El mismo comentarista advierte de límites: la versión de Malik es mursal (sin Compañero) y otra cadena de Malik por Nafiʿ e Ibn ʿUmar es «rechazable, no válida»; y para los Compañeros, el hadiz «salió sobre quien cambió su religión y persistió», es decir, la pena exige persistencia. La siguiente tarjeta aclara el alcance (no se aplica al dhimmi que cambia entre religiones). Aquí dice «Ibn Abbas» y «bin Abbas» al estilo de la edición (sin alif); texto de Shamela, no de la edición impresa.

Texto original en árabe

Ibn ʿAbd al-Barr: la pena es para quien sale del islam; «el conjunto de los sabios»: quien pasa del judaísmo al cristianismo, siendo dhimmi, no es muerto; «no hay desacuerdo entre los sabios en lo descrito»

Ibn ʿAbd al-Barr, al-Istidhkar, vol. 7 p. 152, mismo capítulo

الاستذكار ج٧ ص١٥٢

لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ وَلَا مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي عَنَى بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ خَرَجَ مِنْ دِينِ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ أَوِ الْمَجُوسِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا وَلَهُ ذِمَّتُهُ لِأَنَّ النَّصْرَانِيَّةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالْمَجُوسِيَّةَ أَدْيَانٌ قَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ بِأَنْ يُقَرَّ أَهْلُهَا ذِمَّةً إِذَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ وَأَعْطَوْهَا لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَا وَصَفْنَا

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

AP14 463 H · IBN ʿABD AL-BARR, AL-ISTIDHKAR (ALCANCE) Traducción al español

Ibn ʿAbd al-Barr: la pena es para quien sale del islam; «el conjunto de los sabios»: quien pasa del judaísmo al cristianismo, siendo dhimmi, no es muerto; «no hay desacuerdo entre los sabios en lo descrito»

Ibn ʿAbd al-Barr, al-Istidhkar, vol. 7 p. 152, mismo capítulo

الاستذكار ج٧ ص١٥٢

[...] Si unos hombres estuvieran en ello, yo vería que se les llame al islam y se les pida el arrepentimiento: si se arrepienten, se les acepta; y si no se arrepienten, se les mata. Y no se refirió con ello, a nuestro parecer y Dios sabe más, a quien sale del judaísmo al cristianismo, ni del cristianismo al judaísmo, ni a quien cambia su religión de entre todas las religiones salvo el islam; así que quien sale del islam a otra cosa y lo manifiesta, ése es a quien se refirió. Dijo Abu ʿUmar [Ibn ʿAbd al-Barr]: En esto [está] el conjunto de los sabios sobre quien sale de la religión del judaísmo al cristianismo, o del cristianismo al judaísmo o al zoroastrismo: que no se le mata si es dhimmi y conserva su dhimma, porque el cristianismo, el judaísmo y el zoroastrismo son religiones de las que el Corán y la sunna han dispuesto que sus adeptos se dejen como dhimmies si pagan la yizya y se la dan a los musulmanes: no hay desacuerdo entre los sabios en lo que hemos descrito.

QUÉ DEMUESTRA

El mismo pasaje delimita a quién se aplica «quien cambie su religión»: según Malik y «el conjunto de los sabios» (Ibn ʿAbd al-Barr), a quien sale del islam y lo manifiesta; no a un dhimmi que pasa del judaísmo al cristianismo (o a otra de esas religiones).

OJO

Esa excepción la presenta como acuerdo entre los sabios, pero en la misma página (no capturado) cuenta que al-Shafiʿi, según al-Muzani, decía que el imán puede expulsarlo a tierra de guerra, y que otra versión (Ibn ʿAbd al-Hakam) admite matarlo «por el sentido aparente del hadiz». No elimina la pena de quien abandona el islam; solo acota a quién se refiere.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/1722/3118
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave matiz / en contra

Texto original en árabe

al-Sarakhsi: «si un musulmán apostata se le ofrece el islam; si se hace musulmán [bien], y si no, se le mata en el acto» (salvo que pida plazo: tres días); fundamento: Corán 48:16 y «quien cambie su religión, matadlo»

al-Sarakhsi, al-Mabsut, Kitab al-siyar, «Bab al-murtaddin», vol. 10 p. 98

المبسوط للسرخسي ج ١٠ ص٩٨

(قَالَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ، وَإِلَّا قُتِلَ مَكَانَهُ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَ أَنْ يُؤَجَّلَ فَإِذَا طَلَبَ ذَلِكَ أُجِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّينَ قَوْله تَعَالَى {أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: ١٦] قِيلَ: الْآيَةُ فِي الْمُرْتَدِّينَ، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ عَلَى رِدَّتِهِ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ بِمَنْزِلَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ أَوْ أَغْلَظُ مِنْهُمْ جِنَايَةً، فَإِنَّهُمْ

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/5423/2103
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

AP15 C. 483 H · AL-SARAKHSI, AL-MABSUT (REGLA) Traducción al español

al-Sarakhsi: «si un musulmán apostata se le ofrece el islam; si se hace musulmán [bien], y si no, se le mata en el acto» (salvo que pida plazo: tres días); fundamento: Corán 48:16 y «quien cambie su religión, matadlo»

al-Sarakhsi, al-Mabsut, Kitab al-siyar, «Bab al-murtaddin», vol. 10 p. 98

المبسوط للسرخسي ج ١٠ ص٩٨

(Capítulo de los apóstatas) Dijo —Dios esté complacido con él—: Si un musulmán apostata, se le ofrece el islam; si se hace musulmán [bien], y si no, se le mata en el acto, salvo que pida que se le dé un plazo; si lo pide, se le da un plazo de tres días. Y el fundamento de la obligación de matar a los apóstatas es Su dicho, Altísimo, {o se harán musulmanes} [48:16] —se dijo: el versículo trata de los apóstatas—, y dijo ﷺ: «Quien cambie su religión, matadlo»; y se ha transmitido que se mató al apóstata por su apostasía, de ʿAli, Ibn Masʿud, Muʿadh y otros Compañeros.

QUÉ DEMUESTRA

Al-Sarakhsi (m. c. 483 H), gran jurista hanafí, formula en al-Mabsut la regla clásica: al apóstata se le ofrece el islam y, si no acepta, se le mata en el acto (salvo que pida plazo: tres días). Como fundamento cita Corán 48:16 («o se harán musulmanes»), el hadiz «quien cambie su religión, matadlo» y la práctica de ʿAli, Ibn Masʿud y Muʿadh.

OJO

Es formulación de escuela, siglos después de los hechos. Sobre 48:16 dice «se dijo: el versículo trata de los apóstatas» (no es el texto coránico explícito; véanse Ṭabarī y Qurṭubi más abajo: ningún versículo fija pena mundana por sí solo). Atribuye a los Compañeros una práctica sin dar cadena en esta página. Y la siguiente tarjeta muestra cómo el mismo al-Sarakhsi explica por qué se mata (no «por la incredulidad»).

Texto original en árabe

al-Sarakhsi: «matar no es retribución por la apostasía, sino que es debido por la persistencia en la incredulidad... se le mata para repeler el combate»; por eso las mujeres no se matan

al-Sarakhsi, al-Mabsut, Kitab al-siyar, «Jana l-murtadd jinaya», vol. 10 p. 110

المبسوط للسرخسي ج١٠ ص١١٠

عَلَى ظَاهِرِهِ، فَالتَّبْدِيلُ يَتَحَقَّقُ مِنْ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ عَامٌّ لَحِقَهُ خُصُوصٌ فَنَخُصُّهُ وَنَحْمِلُهُ عَلَى الرِّجَالِ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا، وَالْمُرْتَدَّةُ الَّتِي قُتِلَتْ كَانَتْ مُقَاتِلَةً، فَإِنَّ أُمَّ مَرْوَانَ كَانَتْ تُقَاتِلُ وَتُحَرِّضُ عَلَى الْقِتَالِ، وَكَانَتْ مُطَاعَةً فِيهِمْ، وَأُمُّ قُرْفَةَ كَانَ لَهَا ثَلَاثُونَ ابْنًا، وَكَانَتْ تُحَرِّضُهُمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَفِي قَتْلِهَا كَسْرُ شَوْكَتِهِمْ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِطَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ وَالسِّيَاسَةِ كَمَا أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ النِّسَاءِ اللَّاتِي ضَرَبْنَ الدُّفَّ لِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ

[...]

الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِطَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ وَالسِّيَاسَةِ كَمَا أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ النِّسَاءِ اللَّاتِي ضَرَبْنَ الدُّفَّ لِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِظْهَارِ الشَّمَاتَةِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهَا كَافِرَةٌ فَلَا تُقْتَلُ كَالْأَصْلِيَّةِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْقَتْلَ لَيْسَ بِجَزَاءٍ عَلَى الرِّدَّةِ بَلْ هُوَ مُسْتَحَقٌّ بِاعْتِبَارِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْكُفْرِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ يَسْقُطُ لِانْعِدَامِ الْإِصْرَارِ، وَمَا يَكُونُ مُسْتَحَقًّا جَزَاءً لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ كَالْحُدُودِ، فَإِنَّهُ بَعْدَ مَا ظَهَرَ سَبَبُهَا عِنْدَ الْإِمَامِ لَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، وَحَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ بَلْ تَوْبَتُهُ بِرَدِّ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، فَلَا يَظْهَرُ السَّبَبُ عِنْدَ الْإِمَامِ بَعْدَ ذَلِكَ يُقَرِّرُهُ أَنَّ تَبْدِيلَ الدِّينِ، وَأَصْلُ الْكُفْرِ مِنْ أَعْظَمِ الْجِنَايَاتِ، وَلَكِنَّهَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَالْجَزَاءُ عَلَيْهَا مُؤَخَّرٌ إلَى دَارِ الْجَزَاءِ، وَمَا عُجِّلَ فِي الدُّنْيَا سِيَاسَاتٌ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحَ تَعُودُ إلَى الْعِبَادِ كَالْقِصَاصِ لِصِيَانَةِ النُّفُوسِ، وَحَدِّ الزِّنَا لِصِيَانَةِ الْأَنْسَابِ وَالْفُرُشِ، وَحَدِّ السَّرِقَةِ لِصِيَانَةِ الْأَمْوَالِ، وَحَدِّ الْقَذْفِ لِصِيَانَةِ الْأَعْرَاضِ، وَحَدِّ الْخَمْرِ لِصِيَانَةِ الْعُقُولِ، وَبِالْإِصْرَارِ عَلَى الْكُفْرِ يَكُونُ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ فَيُقْتَلُ لِدَفْعِ الْمُحَارَبَةِ إلَّا أَنَّ

al-Sarakhsi: «matar no es retribución por la apostasía, sino que es debido por la persistencia en la incredulidad… se le mata para repeler el combate»; por eso las mujeres no se matan

al-Sarakhsi, al-Mabsut, Kitab al-siyar, «Jana l-murtadd jinaya», vol. 10 p. 110

المبسوط للسرخسي ج١٠ ص١١٠

[…] según su sentido aparente; la sustitución se da también en el infiel que se hace musulmán: sabemos entonces que [el hadiz] es general y que le alcanza una excepción, así que lo particularizamos y lo aplicamos a los hombres, por la prueba que hemos dicho. Y la apóstata que fue muerta era combatiente: Umm Marwan combatía e incitaba al combate y era obedecida entre ellos, y Umm Furqa tenía treinta hijos y los incitaba a combatir a los musulmanes, y en su muerte había quebrantar su poder; y cabe que eso viniera de al-Siddiq [Abu Bakr] por vía de conveniencia y de política […]

[…]

[…] Y esto porque matar no es retribución por la apostasía, sino que es debido por la persistencia en la incredulidad. ¿No ves que si se hace musulmán, [la pena] cae por desaparecer la persistencia?, y lo que es debido como retribución no cae con el arrepentimiento, como las penas fijas (hudud) […] Lo corrobora que cambiar de religión y la incredulidad de origen son de las mayores ofensas, pero son entre el siervo y su Señor, y la retribución por ellas se difiere a la morada de la retribución; y lo que se adelanta en este mundo son medidas de gobierno legisladas por intereses que vuelven a los siervos, como el talión para proteger las vidas, la pena del adulterio para proteger los linajes y los lechos, la del robo para proteger los bienes, la de la calumnia para proteger el honor, la del vino para proteger la razón; y por la persistencia en la incredulidad se es combatiente contra los musulmanes, y se le mata para repeler el combate […]

QUÉ DEMUESTRA

El mismo jurista explica la lógica hanafí: la muerte del apóstata «no es retribución por la apostasía» —esa se difiere al más allá— sino que se debe «por la persistencia en la incredulidad», que lo convierte en combatiente contra los musulmanes, y se le mata «para repeler el combate». Por eso a la mujer, que no es apta para combatir, se la encarcela y no se la mata; y los casos en que se mató a mujeres (Umm Marwan, Umm Furqa) los explica por combatir o por política.

OJO

Es un razonamiento hanafí posterior; no dice que el apóstata pacífico quede sin pena: sigue siendo muerto «por la persistencia», sin que haga falta una acción armada concreta. Su efecto es separar la ejecución del castigo religioso: la retribución de la incredulidad es del más allá. Quien cite a al-Sarakhsi tiene que citar a la vez AP15 (la regla) y esta tarjeta (su porqué). Texto de Shamela.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/5423/2115
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave matiz / en contra

Texto original en árabe

Ibn Taymiyya: la mayoría pide el arrepentimiento; ʿUbayd ibn ʿUmayr y Tawus: se mata sin pedirlo (lo que él defiende); y argumenta desde Ibn Abi Sarh, Miqyas e Ibn Jatal, «que eran apóstatas»

Ibn Taymiyya, al-Sarim al-maslul ʿala shatim al-rasul, «al-Mas'ala al-thalitha: annahu yuqtal wa-la yustatab...», pp. 321–322 impresas

الصارم المسلول ص٣٢١-٣٢٢

إذا تقرر ذلك فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب ومذهب مالك وأحمد أنه يستتاب ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة أيام وهل ذلك واجب أو مستحب؟ على روايتين عنهما أشهرهما عنهما: أن الاستتابة واجبة وهو قول إسحاق بن راهويه.

وكذلك مذهب الشافعي هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على قولين لكن عنده في أحد القولين يستتاب فإن تاب في الحال وإلا قتل وهو قول ابن المنذر والمزني وفي القول الآخر يستتاب كمذهب مالك وأحمد.

وقال الزهري وابن القاسم في رواية: "يستتاب ثلاث مرات".

ومذهب أبي حنيفة أنه يستتاب أيضا فإن لم يتب وإلا قتل والمشهور عندهم أن الاستتابة مستحبة وذكر الطحاوي عنهم: لا يقتل المرتد حتى يستتاب وعندهم يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فإنه يؤجل ثلاثة أيام.

وقال الثوري: "يؤجل ما رجيت توبته وكذلك معنى قول النخعي".

وذهب عبيد بن عمير وطاوس إلى أنه يقتل ولا يستتاب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المبدل دينه والتارك لدينه المفارق للجماعة ولم يأمر باستتابته كما أمر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة مع أنهم لو تابوا لكففنا

[...]

ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر يوم الفتح مكة دم عبد الله بن سعد بن أبي سرح ودم مقيس بن حبابة ودم عبد الله بن خطل وكانوا مرتدين ولم يستتبهم بل قتل ذانك الرجلان وتوقف صلى الله عليه وسلم عن مبايعة بن أبي سرح لعل بعض المسلمين يقتله فعلم أن قتل المرتد جائز ما لم يسلم وأنه لا يستتاب.

Ibn Taymiyya: la mayoría pide el arrepentimiento; ʿUbayd ibn ʿUmayr y Tawus: se mata sin pedirlo (lo que él defiende); y argumenta desde Ibn Abi Sarh, Miqyas e Ibn Jatal, «que eran apóstatas»

Ibn Taymiyya, al-Sarim al-maslul ʿala shatim al-rasul, «al-Mas'ala al-thalitha: annahu yuqtal wa-la yustatab...», pp. 321–322 impresas

الصارم المسلول ص٣٢١-٣٢٢

Sección. Establecido eso, lo que sostiene la mayoría de la gente del conocimiento es que al apóstata se le pide el arrepentimiento; y la doctrina de Malik y de Ahmad es que se le pide el arrepentimiento y se le da un plazo de tres días tras ello, y si eso es obligatorio o recomendado hay dos narraciones de ellos; [...] Y dijo al-Thawri: «se le da plazo mientras se espere su arrepentimiento»... Y ʿUbayd ibn ʿUmayr y Tawus fueron a que se le mata y no se le pide el arrepentimiento, porque [el Profeta] mandó matar «al que cambia su religión» y «al que deja su religión, el que se separa de la comunidad» y no mandó pedirle el arrepentimiento [...]

[...]

[...] Y lo indica también que el Profeta ﷺ declaró lícita, el día de la conquista de La Meca, la sangre de ʿAbd Allah ibn Saʿd ibn Abi Sarh, de Miqyas ibn Hubaba y de ʿAbd Allah ibn Jatal, y eran apóstatas, y no les pidió el arrepentimiento, sino que fueron muertos esos dos hombres, y el Profeta ﷺ se abstuvo de aceptar la lealtad de Ibn Abi Sarh, por si algún musulmán lo mataba; con lo cual se supo que matar al apóstata es lícito mientras no se haga musulmán, y que no se le pide el arrepentimiento.

QUÉ DEMUESTRA

Ibn Taymiyya (m. 728 H) resume las posturas sobre la petición de arrepentimiento (mayoría: se pide; Malik y Ahmad: tres días; ʿUbayd ibn ʿUmayr y Tawus: se mata sin pedirlo) y defiende la última en ese capítulo. Su argumento es la conducta del Profeta el día de la conquista de La Meca: declaró lícita la sangre de tres «apóstatas» sin pedirles el arrepentimiento. Muestra cómo se leían en el siglo VIII H los casos tempranos (AP11).

OJO

Está en un capítulo sobre quien insulta al Profeta («se mata y no se le pide arrepentimiento, sea musulmán o infiel»): su argumento sirve a esa tesis. La propia página presenta la suya como minoritaria («lo que sostiene la mayoría: se pide el arrepentimiento»). Y su lectura de Ibn Abi Sarh choca con Abu Dawud 4359 (AP11): el Profeta acepta su lealtad; Ibn Taymiyya lo registra («se abstuvo de aceptar su lealtad...») y llama «apóstatas» a los tres, cosa que depende de narraciones como las de Ibn Ishaq.

Texto original en árabe

Ibn Taymiyya: «quien cambia su religión» solo si persiste; y «el que deja su religión, el que se separa de la comunidad» puede explicarse por el combatiente (Abu Dawud, de ʿA'isha), o por quien apostató y combatió

Ibn Taymiyya, al-Sarim al-maslul, mismo capítulo, p. 319 impresa

الصارم المسلول ص٣١٩

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" فنقول بموجبه فإنما يكون مبدلا إذا دام على ذلك واستمر عليه فأما إذا رجع إلى الدين الحق فليس بمبدل وكذلك إذا رجع إلى المسلمين فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة بل هو متمسك بدينه ملازم للجماعة وهذا بخلاف القتل والزنى فإنه فعل صدر عنه لا يمكن دوامه عليه بحيث إذا تركه يقال إنه ليس بزان ولا قاتل فمتى وجد منه ترتب حده عليه وإن عزم على أن لا يعود إليه لأن العزم على ترك العود لا يقطع مفسدة ما مضى من الفعل.

على أن قوله: "التارك لدينه المفارق للجماعة" قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق كذلك رواه أبو داود في سننه مفسرا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها" فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله: "التارك لدينه المفارق للجماعة" ولهذا وصفه بفراق الجماعة وإنما يكون هذا بالمحاربة.

يؤيد ذلك أن الحديثين تضمنا أنه لا يحل دم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والمرتد لم يدخل في هذا العموم فلا حاجة إلى استثنائه وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين ويفرق بين ترك الدين وتبديله أو يكون المراد به من ارتد وحارب كالعرنيين ومقيس بن حبابة ممن ارتد وقتل وأخذ المال فإن هذا يقتل

Ibn Taymiyya: «quien cambia su religión» solo si persiste; y «el que deja su religión, el que se separa de la comunidad» puede explicarse por el combatiente (Abu Dawud, de ʿA'isha), o por quien apostató y combatió

Ibn Taymiyya, al-Sarim al-maslul, mismo capítulo, p. 319 impresa

الصارم المسلول ص٣١٩

[...] Y en cuanto a su dicho ﷺ «Quien cambie su religión, matadlo», decimos [que lo aceptamos]: solo es ‹quien cambia› si persiste en ello y continúa en eso; pero si vuelve a la religión verdadera, no es quien cambia; y asimismo, si vuelve a los musulmanes, no es ‹el que deja su religión, el que se separa de la comunidad›, sino que se aferra a su religión y está unido a la comunidad. [...] Aparte de que su dicho «el que deja su religión, el que se separa de la comunidad» puede explicarse por el combatiente, el salteador de caminos, tal como lo transmitió Abu Dawud en su Sunan, explicado, de ʿA'isha: «[no es lícita la sangre...] salvo por una de tres: un hombre que cometió adulterio tras estar casado, y se le lapida; un hombre que salió combatiendo a Dios y a Su Mensajero, y se le mata o se le crucifica o se le destierra; o que mató a una persona, y se le mata por ella» [...] o que lo que se quiere decir es quien apostató y combatió, como los ʿUraniyyin y Miqyas ibn Hubaba, que apostató, mató y tomó el dinero...

QUÉ DEMUESTRA

Ibn Taymiyya ofrece, en el mismo libro, una lectura restrictiva del hadiz de las tres causas (AP03–AP04): la cláusula «el que deja su religión, el que se separa de la comunidad» puede entenderse, como en la versión de Abu Dawud por ʿA'isha («un hombre que salió combatiendo a Dios y a Su Mensajero»), como el apóstata combatiente; y quien «cambia su religión» solo lo es mientras persiste.

OJO

Es un argumento secundario (dice «puede explicarse»), dado frente a una objeción, en un capítulo sobre quien insulta al Profeta. Ibn Taymiyya no concluye que el apóstata pacífico no se mate: en AP17 sostiene lo contrario para quien insulta, y sobre los demás recoge la regla común. Esta tarjeta muestra que la propia tradición clásica conoce la lectura «solo el apóstata que combate», no que la adopte como regla.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/7344/322
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

al-Qurtubi, sobre 2:217: los sabios discreparon: arrepentimiento (de una hora a cien veces), muerte sin arrepentimiento, zanadiqa, mujeres; el hadiz de las tres causas «abarca a todo el que cometa incredulidad tras su fe, y es lo más válido»

al-Qurtubi, al-Yami' li-ahkam al-Qur'an, sobre el Corán 2:217, cuestión novena

تفسير القرطبي، البقرة ٢١٧

التاسعة : واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا ؟ وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا ، إلا على الموافاة على الكفر ؟ وهل يورث أم لا ؟ فهذه ثلاث مسائل :
الأولى : قالت طائفة : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وقال بعضهم : ساعة واحدة . وقال آخرون : يستتاب شهرا . وقال آخرون : يستتاب ثلاثا ، على ما روي عن عمر وعثمان ، وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم . وقال الحسن : يستتاب مائة مرة ، وقد روي عنه أنه يقتل دون استتابة ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، وهو أحد قولي طاوس وعبيد بن عمير .
وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كان يقول : يقتل المرتد ولا يستتاب ، واحتج بحديث معاذ وأبي موسى ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال : انزل ، وألقى إليه وسادة ، وإذا رجل عنده موثق قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود . قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله ، فقال : اجلس . قال : نعم لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات - فأمر به فقتل ، خرجه مسلم وغيره . وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه ، إلا أن يطلب أن يؤجل ، فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام ، والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب . والزنديق عندهم والمرتد سواء . وقال مالك : وتقتل الزنادقة ولا يستتابون . وقد

[...]

الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد . واختلفوا في المرتدة ، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد : تقتل كما يقتل المرتد سواء ، وحجتهم ظاهر الحديث : من بدل دينه فاقتلوه . و " من " يصلح للذكر والأنثى . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا تقتل المرتدة ، وهو قول ابن شبرمة ، وإليه ذهب ابن علية ، وهو قول عطاء والحسن . واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من بدل دينه فاقتلوه ثم إن ابن عباس لم يقتل المرتدة ، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله ، وروي عن علي مثله .
ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان . واحتج الأولون بقوله عليه السلام : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان . . . فعم كل من كفر بعد إيمانه ، وهو أصح .

Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya217.html
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

AP19 671 H · AL-QURTUBI SOBRE 2:217 Traducción al español

al-Qurtubi, sobre 2:217: los sabios discreparon: arrepentimiento (de una hora a cien veces), muerte sin arrepentimiento, zanadiqa, mujeres; el hadiz de las tres causas «abarca a todo el que cometa incredulidad tras su fe, y es lo más válido»

al-Qurtubi, al-Yamiʿ li-ahkam al-Qurʾan, sobre el Corán 2:217, cuestión novena

تفسير القرطبي، البقرة ٢١٧

Novena: los sabios discreparon sobre el apóstata: ¿se le pide el arrepentimiento o no? [...] Dijo un grupo: se le pide el arrepentimiento; si se arrepiente, [bien], y si no, se le mata; y algunos dijeron: una hora. Otros: un mes. Otros: tres [días/veces], según lo que se transmite de ʿUmar y ʿUthman, y es el dicho de Malik. Dijo al-Hasan: cien veces; y se transmitió de él que se le mata sin arrepentimiento, y así lo dijo al-Shafiʿi en uno de sus dos dichos, y es uno de los dos dichos de Tawus y de ʿUbayd ibn ʿUmayr. Y Sahnun mencionó que ʿAbd al-ʿAziz ibn Abi Salama al-Mayishun decía: «se mata al apóstata y no se le pide el arrepentimiento», y argumentó con el hadiz de Muʿadh y Abu Musa, en el que el Profeta, cuando envió a Abu Musa a Yemen, mandó tras él a Muʿadh ibn Yabal [...] «No me siento hasta que sea matado: dictamen de Dios y de Su Mensajero» —tres veces—, y mandó que lo mataran; lo recogió Muslim y otros. Y mencionó Abu Yusuf de Abu Hanifa que al apóstata se le ofrece el islam: si se hace musulmán, [bien], y si no, se le mata en el acto, salvo que pida plazo; si lo pide, se le dan tres días; y lo conocido de él y de sus compañeros es que no se mata hasta pedirle el arrepentimiento; el zindiq y el apóstata son iguales para ellos. Y dijo Malik: «se mata a los zanadiqa y no se les pide el arrepentimiento».

[...]

Y discreparon sobre la apóstata: dijeron Malik, al-Awzaʿi, al-Shafiʿi y al-Layth ibn Saʿd: se la mata como se mata al apóstata, igual; y su prueba es el sentido aparente del hadiz «quien cambie su religión, matadlo», y «quien» sirve para el varón y la mujer. Y dijeron al-Thawri y Abu Hanifa y sus compañeros: no se mata a la apóstata; y es dicho de Ibn Shubruma, y a ello fue Ibn ʿUlayya, y es dicho de ʿAta y al-Hasan. Y argumentaron que Ibn Abbas transmitió del Profeta «quien cambie su religión, matadlo», y luego Ibn Abbas no mató a la apóstata, y quien transmite un hadiz sabe mejor su interpretación; y se transmite lo mismo de ʿAli; y el Profeta prohibió matar a las mujeres y a los niños. Y los primeros argumentaron con el dicho: «No es lícita la sangre de un musulmán salvo por una de tres: incredulidad tras la fe...»: abarca a todo el que cometa incredulidad tras su fe, y es lo más válido.

QUÉ DEMUESTRA

Al-Qurtubi (m. 671 H) recoge en su comentario a 2:217 el abanico de posiciones de los sabios sobre el apóstata: la mayoría lo mata tras pedirle el arrepentimiento (plazo de una hora a tres días; al-Hasan, hasta cien veces); algunos lo matan sin pedírselo (el Mayishun; al-Shafiʿi en uno de sus dos dichos; Tawus; ʿUbayd ibn ʿUmayr); los zanadiqa se matan sin arrepentimiento (Malik); y sobre la mujer, Malik, al-Awzaʿi, al-Shafiʿi y al-Layth la matan, al-Thawri y Abu Hanifa no. Concluye que el hadiz de las tres causas «abarca a todo el que cometa incredulidad tras su fe, y es lo más válido».

OJO

La pena aparece como fondo común, pero con muchas variantes: plazo (de una hora a cien veces), petición de arrepentimiento, mujeres, zanadiqa, dhimmies. Y el argumento hanafí («Ibn Abbas, que transmitió el hadiz, no mató a la apóstata») parte del mismo Ibn Abbas de AP01. Es un comentario coránico: el versículo 2:217 en sí solo dice que las obras del apóstata que muere en su incredulidad «se pierden»; la pena sale de los hadices. Texto web de KSU, sin paginación impresa.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya217.html
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave matiz / en contra

Texto original en árabe

Contra-evidencia: un ansari que apostató y se unió a los idólatras pregunta si hay arrepentimiento; desciende 3:86–89 y se hace musulmán (Ibn Abbas, vía ʿIkrima: al-Tabari y Nasa'i)

al-Tabari, Yamiʿ al-bayan, sobre el Corán 3:86; y al-Nasa'i, Sunan, Kitab tahrim al-dam, «Bab tawbat al-murtadd», n.º 4068

تفسير الطبري، آل عمران ٨٦ · سنن النسائي ٤٠٦٨

اختلف أهل التأويل فيمن عنى بهذه الآية ، وفيمن نزلت ، فقال بعضهم : نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري ، وكان مسلما ، فارتدّ بعد إسلامه . ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع البصري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان رجل من الأنصار أسلم ، ثم ارتدّ ولحق بالشرك ، ثم ندم ، فأرسل إلى قومه : أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لي من توبة ؟ قال : فنزلت : { كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْما كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ } إلى قوله : { وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِك وأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } فأرسل إليه قومه ، فأسلم .

[...]

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ثُمَّ تَنَدَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّ فُلاَنًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَنَزَلَتْ { كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ } إِلَى قَوْلِهِ { غَفُورٌ رَحِيمٌ } فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ

Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa); hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://quran-tafsir.net/tabary/sura3-aya86.html · https://hadithunlocked.com/nasai:4068
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

pasaje citado · frase clave

Contra-evidencia: un ansari que apostató y se unió a los idólatras pregunta si hay arrepentimiento; desciende 3:86–89 y se hace musulmán (Ibn Abbas, vía ʿIkrima: al-Tabari y Nasa'i)

al-Tabari, Yamiʿ al-bayan, sobre el Corán 3:86; y al-Nasa'i, Sunan, Kitab tahrim al-dam, «Bab tawbat al-murtadd», n.º 4068

تفسير الطبري، آل عمران ٨٦ · سنن النسائي ٤٠٦٨

Discreparon los exegetas sobre a quién se refiere este versículo y sobre quién fue revelado; dijo un grupo: fue revelado sobre al-Harith ibn Suwayd al-Ansari, que era musulmán y apostató tras su islam. Mención de quien lo dijo: me contó Muhammad ibn ʿAbd Allah ibn Baziʿ al-Basri, dijo: nos contó Yazid ibn Zurayʿ, dijo: nos contó Dawud ibn Abi Hind, de ʿIkrima, de Ibn Abbas, que dijo: Había un hombre de los ansares que se hizo musulmán, luego apostató y se unió a la idolatría, luego se arrepintió, y envió a su pueblo [a decir]: «Preguntad al Mensajero de Dios ﷺ: ¿hay para mí arrepentimiento?» Dijo: y descendió: {¿Cómo guiará Dios a un pueblo que renegó tras haber creído...?} hasta {...salvo los que se arrepientan después de eso y obren bien; Dios es perdonador, misericordioso}; y su pueblo envió por él [el versículo], y se hizo musulmán.

[...]

Nos informó Muhammad ibn ʿAbd Allah ibn Baziʿ, dijo: nos contó Yazid —y es Ibn Zurayʿ—, dijo: nos informó Dawud, de ʿIkrima, de Ibn Abbas, que dijo: Había un hombre de los ansares que se hizo musulmán, luego apostató y se unió a la idolatría, luego se arrepintió y envió a su pueblo [a decir]: «Preguntad por mí al Mensajero de Dios ﷺ: ¿hay para mí arrepentimiento?» Vino su pueblo al Mensajero de Dios ﷺ y dijeron: «Fulano se ha arrepentido y nos ha mandado preguntarte si tiene arrepentimiento»; y descendió {¿Cómo guiará Dios a un pueblo que renegó tras creer?} hasta {perdonador, misericordioso}; y [el Profeta] envió por él, y se hizo musulmán.

QUÉ DEMUESTRA

Contra-evidencia directa en las fuentes tempranas: el hadiz de Ibn Abbas (Nasa'i 4068; al-Tabari 3:86) cuenta que un ansari que apostató y se unió a los idólatras preguntó si tenía arrepentimiento; desciende 3:86–89, y el hombre se hace musulmán de nuevo. No es ejecutado.

OJO

Es del mismo Ibn Abbas, por el mismo ʿIkrima, que el hadiz «quien cambie su religión, matadlo» (AP01). Al-Tabari recoge en la misma página otras versiones (Mujahid, al-Suddi) que no se ven en la captura. La página de Nasa'i califica la cadena «ṣaḥīḥ» (ʿAli Za'i). El caso es de un hombre que se retracta antes de que se actúe contra él; no equivale a decir que un apóstata no sea condenado si se mantiene.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa); hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://quran-tafsir.net/tabary/sura3-aya86.html · https://hadithunlocked.com/nasai:4068
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave

Texto original en árabe

al-Tabari, 4:137: ʿAli: «yo [solía] pedir al apóstata que se arrepintiera tres veces»; Ibrahim [al-Nakhaʿi]: «cada vez que apostata»; Tabari: su arrepentimiento se acepta y su islam protege su sangre

al-Tabari, Yamiʿ al-bayan, sobre el Corán 4:137

تفسير الطبري، النساء ١٣٧

} يقول : ولم يكن ليسدّدهم لإصابة طريق الحقّ فيوفقهم لها ، ولكنه يخذلهم عنها عقوبة لهم على عظيم جرمهم وجراءتهم على ربهم . وقد ذهب قوم إلى أن المرتدّ يستتاب ثلاثا انتزاعا منهم بهذه الآية ، وخالفهم على ذلك آخرون . ذكر من قال يستتاب ثلاثا :

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن الشعبيّ ، عن عليّ عليه السلام ، قال : إن كنت لمستتيب المرتدّ ثلاثا . ثم قرأ هذه الآية : { إنّ الّذين آمَنُوا ثُمّ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا } .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر ، عن عليّ رضي الله عنه : يستتاب المرتدّ ثلاثا ، ثم قرأ : { إنّ الّذِينَ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا ثُمّ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا ثُمّ ازْدادوا كُفْرا } .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن عبد الكريم ، عن رجل ، عن ابن عمر ، قال : يستتاب المرتدّ ثلاثا .

وقال آخرون : يستتاب كلما ارتدّ . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن عمرو بن قيس ، عمن سمع إبراهيم ، قال : يستتاب المرتدّ كلما ارتد .

قال أبو جعفر : وفي قيام الحجة بأن المرتدّ يستتاب المرة الأولى ، الدليل الواضح على أن الحكم كل مرّة ارتدّ فيها عن الإسلام حكم المرّة الأولى في أن توبته مقبولة ، وأن إسلامه حقن له دمه[1] لأن العلة التي حقنت دمه في المرة الأولى إسلامه ، فغير جائز أن توجد العلة التي من أجلها كان دمه محقونا في الحالة الأولى ثم يكون دمه مباحا مع

Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/tabary/sura4-aya137.html
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

AP21 · 310 H · AL-TABARI SOBRE 4:137 · Traducción al español

al-Tabari, 4:137: ʿAli: «yo [solía] pedir al apóstata que se arrepintiera tres veces»; Ibrahim [al-Nakhaʿi]: «cada vez que apostata»; Tabari: su arrepentimiento se acepta y su islam protege su sangre

al-Tabari, Yamiʿ al-bayan, sobre el Corán 4:137

تفسير الطبري، النساء ١٣٧

Y algunos fueron a que al apóstata se le pide el arrepentimiento tres veces, deduciéndolo de este versículo, y otros les discreparon. Mención de quien dijo «se le pide el arrepentimiento tres veces»: me contó Ibn Wakiʿ, dijo: nos contó Hafs, de Ashʿath, de al-Shaʿbi, de ʿAli —la paz sea con él—, dijo: «Yo [solía] pedir al apóstata que se arrepintiera tres veces.» Luego recitó este versículo: {Quienes creyeron, luego descreyeron, luego creyeron, luego descreyeron, luego aumentaron en la incredulidad...} [...] Y dijeron otros: se le pide el arrepentimiento cada vez que apostata. Mención de quien lo dijo: [...] de Ibrahim dijo: «Se le pide el arrepentimiento al apóstata cada vez que apostata.» Dijo Abu Yaʿfar [al-Tabari]: en que se establece que al apóstata se le pide el arrepentimiento la primera vez está la prueba clara de que el juicio en cada vez que apostata del islam es el juicio de la primera: que su arrepentimiento es aceptado y que su islam protege su sangre...

QUÉ DEMUESTRA

Al-Tabari (m. 310 H) recoge, a propósito de 4:137, que ʿAli «pedía al apóstata que se arrepintiera tres veces» (por al-Shaʿbi) y que Ibrahim al-Nakhaʿi decía «cada vez que apostata», y concluye que, en cada apostasía, el arrepentimiento se acepta y el islam protege su sangre.

OJO

Al-Tabari no discute aquí la pena en sí, sino la repetición. Pero su conclusión (el arrepentimiento se acepta y protege la sangre) implica que la ejecución solo procede si el apóstata se niega a volver. Las cadenas las da Ibn Wakiʿ y otros: no las he evaluado. Nótese que Peters y De Vries (AP22) citan una «opinión aislada» de al-Nakhaʿi de pedirle arrepentimiento siempre (yustatab abadan); la formulación que yo he leído en al-Tabari (e Ibn Abi Shayba) es «cada vez que apostata», que no es lo mismo.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/tabary/sura4-aya137.html
Pack «Apostasía en las fuentes islámicas tempranas»

frase clave · matiz / en contra

Peters y De Vries: «La pena establecida para la apostasía es la pena de muerte»; los hanafíes y shafi'íes discuten que sea hadd; las mujeres, encarceladas; y los modernistas: solo el apóstata hostil

Rudolph Peters y Gert J. J. De Vries, «Apostasy in Islam», Die Welt des Islams 17 (1976–77), pp. 5, 14 y 15

The punishment laid down for apostasy is the death penalty.[9] The opinion that this punishment constitutes a *ḥadd* or "restrictive ordinance" (the fixed punishment for crimes against religion which have been forbidden or sanctioned by punishment in the Koran) is contested by Hanafite and Shafi'ite lawyers. Hanafite theory excludes some categories from capital punishment; although qualified to perform a valid act of *riddah* they will not face its ultimate consequence: (*a*) *Women* are "kept in hostage" instead. They shall be beaten every three days in order to effect their return to Islam. To justify this exception Hanafite scholars adduce a tradition according to which the prophet disapproved of the killing of females.[10] It was also argued, that because of her physical disposition the female apostate could hardly be expected to pose a threat to the Islamic state (the *ratio*, according to the Hanafite school, for the execution of *murtadds*). Finally, a woman's submissiveness to her husband was considered to exclude a fully independent judgement on her part, and to render her thus not fully responsible. Shi'ite law equally forbids the execution of female apostates and imposes solitary confinement instead during

[...]

only reason for their condemnation was their apostasy.[36]

Though apostasy no longer falls under criminal law, the question whether the apostate should be put to death is still debated in Islamic circles. Modernists[37] hold that the apostate cannot be put to death on the mere ground of his apostasy. This should only be done if he is also a danger to the Islamic state. They adduce the following arguments: No verse in the Koran prescribes capital punishment for the apostate *qua* apostate; on the contrary, verses like K 2:218 and K 3:86-97 clearly envisage a natural death for the apostate. Moreover, K 4:89 and 90 (Bell's translation: ... If then they withdraw from you, and do not fight against you, but offer you peace, Allah hath not opened for you a way against them. ... If they do not withdraw from you, and offer you peace, and restrain their hands, take them and kill them wherever ye come upon them), verses that have not been abrogated by any other verse, offer proof that only the dangerous, aggressive apostate may be killed. A further argument is that capital punishment for apostasy is founded on two Traditions (see note 12) that are contrary to the explicit Koranic rulings of K 4:89 and 90. There exist a much debated controversy on the question whether a Tradition can abrogate a Koranic rule. Whether in this case these Traditions can abrogate the Koranic ruling is even more

[...]

doubtful, as they belong to the category of Traditions relying on only one authority (*khabar al-āḥād*) and were not widely known amongst the Companions of the Prophet. So, even if one accepts the authenticity of these Traditions, they cannot contradict the Koran. Therefore, they must be interpreted as referring only to the inimical and fighting apostates. If one rejects however the above mentioned Traditions as spurious, the fact that apostates were killed in the first

[...]

in a different way.[38]

A very detailed plea against capital punishment of the apostate was put forward by 'Abd al-Muta'ālī al-Ṣa'īdī in his book entitled "*al-Ḥurriyyah al-dīniyyah fī al-Islām*" (Religious freedom in Islam).[39] In addition to the aforementioned arguments,[40] al-Ṣa'īdī refers to an isolated opinion of Ibrahim al-Nakha'ī (d. 95 or 96 H.) that the apostate should forever be asked to repent (*an yustatāb abad*[an]), from which it can be inferred that he may not be killed.[41] However, this should not mean, as some scholars say, that the apostate should

Peters y De Vries: «La pena establecida para la apostasía es la pena de muerte»; los hanafíes y shafiʿíes discuten que sea hadd; las mujeres, encarceladas; y los modernistas: solo el apóstata hostil

Rudolph Peters y Gert J. J. De Vries, «Apostasy in Islam», Die Welt des Islams 17 (1976–77), pp. 5, 14 y 15

1.2 Las consecuencias legales de la apostasía. Derecho penal. La pena establecida para la apostasía es la pena de muerte. La opinión de que esta pena constituye un hadd o «ordenanza restrictiva» (la pena fija para los delitos contra la religión prohibidos o sancionados con castigo en el Corán) es discutida por los juristas hanafíes y shafiʿíes. La teoría hanafí excluye algunas categorías de la pena capital: aunque aptas para realizar un acto válido de ridda, no afrontarán su consecuencia última: (a) Las mujeres son «mantenidas como rehenes» en su lugar. Se las golpeará cada tres días para lograr que vuelvan al islam. Para justificar esta excepción, los eruditos hanafíes aducen una tradición según la cual el Profeta desaprobó la muerte de mujeres. También se argumentó que, por su disposición física, difícilmente cabría esperar que la apóstata supusiera una amenaza para el Estado islámico (la ratio, según la escuela hanafí, de la ejecución de los apóstatas). Finalmente, la sumisión de la mujer a su marido se consideró excluyente de un juicio plenamente independiente, y [la hace] así no plenamente responsable.

[...]

Aunque la apostasía ya no cae bajo el derecho penal, la cuestión de si el apóstata debe ser muerto sigue debatiéndose en los círculos islámicos. Los modernistas sostienen que el apóstata no puede ser muerto por la mera razón de su apostasía. Esto solo debería hacerse si también es un peligro para el Estado islámico. Aducen los siguientes argumentos: ningún versículo del Corán prescribe la pena capital para el apóstata en cuanto apóstata; por el contrario, versículos como 2:218 y 3:86-97 prevén claramente una muerte natural para el apóstata. Además, 4:89 y 90 [...] ofrecen prueba de que solo el apóstata peligroso y agresivo puede ser muerto. Otro argumento es que la pena capital por apostasía se funda en dos tradiciones (véase nota 12) contrarias a las normas coránicas explícitas de 4:89 y 90. Existe una controversia muy debatida sobre si una tradición puede abrogar una norma coránica. Si en este caso estas tradiciones pueden abrogar la norma coránica es aún más

[...]

dudoso, pues pertenecen a la categoría de tradiciones que dependen de una sola autoridad (khabar al-ahad) y no eran ampliamente conocidas entre los Compañeros del Profeta. Así, incluso si se aceptara la autenticidad de estas tradiciones, no pueden contradecir al Corán. Por tanto, deben interpretarse como referidas solo a los apóstatas hostiles y combatientes.

[...]

Un alegato muy detallado contra la pena capital para el apóstata fue presentado por ʿAbd al-Mutaʿali al-Saʿidi en su libro «al-Hurriyya al-diniyya fi l-islam» [La libertad religiosa en el islam]. Además de los argumentos citados, al-Saʿidi remite a una opinión aislada de Ibrahim al-Nakhaʿi (m. 95 o 96 H) de que al apóstata se le debe pedir siempre que se arrepienta (an yustatab abadan), de lo cual puede inferirse que no puede ser muerto.

QUÉ DEMUESTRA

Un estudio académico clásico (1976-77) afirma sin rodeos que «la pena establecida para la apostasía es la pena de muerte» en la doctrina clásica, y recoge a la vez las excepciones (mujeres, para los hanafíes; que sea hadd, para hanafíes y shafiʿíes) y los argumentos modernos en contra. Sirve para situar la doctrina: es la general, con salvedades.

OJO

Es un estudio sobre la doctrina clásica, escrito en 1976-77: sus afirmaciones son de los autores, no una fuente medieval. Los «modernistas» (p. 14) son ʿAbduh, Rida, Shaltut y otros (nota 37): lectura moderna, no clásica; el argumento «solo el apóstata hostil» no es el de la escuela clásica. La «opinión aislada» de al-Nakhaʿi la toman de al-Saʿidi, que a su vez remite a Ibn Hazm y a Ibn Qudama; yo no la he podido leer en esos textos con esa formulación (ver AP21: «cada vez que apostata»).